

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No: 49
LUGAR: Recinto Concejo Municipal
FECHA: 29 de abril de 2025
HORA DE INICIACIÓN: 04:58 p.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 09:53 p.m.
PRESIDENTE: **CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA**
SECRETARIA (E): **SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO**

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 29 de abril de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Buenas tardes.

Señorita Secretaria, llamamos a lista para verificación de quórum.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Buenas tardes Honorables Concejales.

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	PRESENTE
NATALIA GIL LOAIZA	PRESENTE
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Le informo, señor Presidente, que hay 11 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hicieron presente los Concejales: John Edwin Fuentes Correa, Luis Felipe Galvis Ramos, John Alexander Robayo Alarcón y Jorge Hernán Salazar Gordillo.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Con 11 Concejales presentes en la sesión, queda por instalada la misma, hoy martes 29 de abril, siendo las 4:58 p.m.

Por favor, señorita secretaria, leamos el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)**ORDEN DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2025.**

1. Llamado a lista y verificación de quorum.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día.
3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025:
"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 - ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano.

Funcionarios citados:

- Doctora Luz Aurora Espinosa Tobar, Jefe Oficina Asesora Jurídica.
- Doctora Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación.
- Doctor Oscar Harvey rojas Carrillo, Secretario de Hacienda

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Gracias, señora secretaria.

Honorables Concejales, se pone en consideración el orden del día...

Anuncio que se va a cerrar la discusión...

Se cierra la discusión.

Por favor, señorita Secretaria, tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 12 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Con 12 votos positivos, queda aprobado el orden del día.

Señorita secretaria, por favor, siguiente punto en el orden del día.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación del quórum. Punto que ya fue evacuado.
2. Lectura, discusión y aprobación del orden del día. Punto que ya fue aprobado.
3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 4 de 2025:
“POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA Y ADICIONA EL ACUERDO 107 DE 2016 – ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

Ponente: Honorable Concejal William Andrés Vela Lozano.

Funcionarios citados:

- Doctora Luz Aurora Espinosa Tobar, Jefe Oficina Asesora Jurídica.
- Doctora Yaklin Daridza Chaparro Salinas, Secretaria de Planeación.
- Doctor Oscar Harvey rojas Carrillo, Secretario de Hacienda

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Gracias, señorita secretaria.

Un saludo muy especial a la plenaria, a la Administración municipal y a las personas que nos acompañan en las barras. Como se puede evidenciar, continuamos con el estudio, en segundo debate, del Proyecto de Acuerdo No. 04, cuyo Ponente es el Honorable Concejal William Andrés Vela.

Honorable Concejal, me gustaría que nos dijera cuál va a ser la dinámica para el estudio o la continuación del estudio de este importante Proyecto de Acuerdo.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias, Presidente.

Un saludo cordial a la plenaria del Concejo Municipal, a las personas que nos siguen por las plataformas digitales y a los funcionarios de la Administración municipal.

Presidente, considero conveniente y pertinente darle el uso de la palabra a la Administración, para que pueda resolver las preguntas que se plantearon por parte de los diferentes Concejales, en especial las referentes a la base catastral.

Posteriormente, que se le conceda el uso de la palabra a la comunidad nuevamente, y después a los Concejales, para que puedan abordar las diferentes observaciones presentadas.

En ese orden sería la organización por parte de este Ponente, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Muchas gracias, Honorable Concejal. En ese orden de ideas, y como usted lo acaba de manifestar, para que quede nuevamente en el micrófono, entonces le damos la



Concejo de Chía

palabra a la Administración municipal, para que sean ellos quienes aclaren las dudas que se han manifestado en la sesión anterior.

Posterior a ello, le daremos la palabra a la comunidad, y nuevamente a los Concejales.

No sé si la Administración nos puede indicar quién va a hacer uso de la palabra: ¿doctora Yaklin? ¿Doctor Óscar?

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Muchas gracias, señor Presidente. Muy buenas tardes para usted, para los Honorables Concejales, para las personas que se conectan por las distintas redes, para todas las personas que se encuentran aquí presentes en las barras, y para los compañeros de la Administración, del Concejo y del Municipio.

Efectivamente, como lo refiere el Honorable Concejal Ponente, en la sesión pasada nosotros adelantamos una serie de respuestas a inquietudes tanto de la comunidad como de los Honorables Concejales respecto al Proyecto de Acuerdo por el cual se modifica el Estatuto de Rentas.

Sin embargo, esa misma noche quedaron otras preguntas formuladas por los Honorables Concejales, y por eso estamos aquí, señor Presidente, para responderlas. Iniciaremos, si usted me lo permite, haciendo brevemente una reseña de lo que significa este proyecto, como lo hemos hecho en sesiones anteriores.

Básicamente, este proyecto contiene siete artículos, de los cuales seis generan beneficios para los contribuyentes de Predial, ICA y otros tributos. En ese sentido, el artículo primero busca...

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias, Presidente. No, no... O sea, de verdad, ¿vamos a volver a repetir lo que ya nos han explicado sus funcionarios?

Realmente queremos que se les responda a los Concejales lo que los Concejales preguntaron. Señor secretario, si alguno de mis compañeros solicita que le expliquen algún artículo en específico o algo relacionado (o no relacionado) con el tema, que sea el mismo Concejal quien lo consulte cuando tenga el uso de la palabra.

En este punto, lo que solicito respetuosamente es que se dé respuesta a las preguntas que se realizaron en el debate anterior.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Ponente.

Puede continuar, doctor Óscar.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias, señor Presidente. Y gracias, Honorable Concejal Ponente. No voy a hacer una reseña de media hora, solo 30 segundos como máximo. Básicamente, este proyecto genera beneficios para los contribuyentes.

El primer artículo amplía los plazos de los descuentos del impuesto Predial. No estamos modificando elementos sustanciales del tributo, es un tema netamente procedimental. Lo que se busca es ampliar los plazos para que la gente pueda acceder al descuento del 15%. Ahora que iniciamos con la liquidación del impuesto de junio a julio 10%, hasta agosto y septiembre.

Básicamente, necesitamos correr estos plazos para que quienes no han podido pagar, y ahora que inicia la facturación, puedan hacerlo.

El segundo artículo tiene que ver con beneficios tributarios en intereses de Predial, ICA, avisos y publicidad visual, para que las personas que no alcanzaron a pagar el año pasado con el Acuerdo 026 puedan acceder a un descuento sobre intereses de vigencias anteriores: 70% hasta junio, 60% hasta agosto y 50% hasta diciembre.

Posteriormente, para las personas que, por producto de los procesos de formalización o censo, reciban cobros por fiscalización, se plantea un beneficio en sanciones: 70% para quienes pagaron extemporáneamente, 60% para quienes no pagaron o la Administración inició el proceso.

También se propone que, en los acuerdos de pago, se utilice una tasa de interés corriente bancaria, y no la tasa moratoria del 6.35% establecida por el Estatuto. Ese es, básicamente, el recuento.

Ahora, respecto a las preguntas puntuales que se realizaron, señor Presidente, si usted me lo permite, quisiera dar paso a quienes me acompañan: la doctora Yaklin, el doctor Carlos Guitarrero y José Domínguez, contratista. Si en el momento lo considera pertinente, se podría autorizar para que también intervenga el contratista.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

¿Quién va a intervenir, doctor Óscar?

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Es para que, cuando se me conceda la palabra nuevamente, si usted lo autoriza, pueda ceder el uso de la palabra al señor José Domínguez, contratista de la Secretaría de Hacienda.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE



Por favor, se declara la sesión en sesión informal.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara la sesión informal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Puede continuar la Administración.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

El Concejal John Alexander Robayo pregunta si, en caso de existir inconformidad por parte del contribuyente, no existe la obligación de pago. Creo que esa es, más o menos, la interpretación correcta de su intervención. ¿Fue esa su pregunta, Honorable Concejal?

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal John Alexander Robayo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN

Gracias, Presidente.

Doctor Óscar, yo hice dos preguntas puntuales.

La primera fue teniendo en cuenta que, digamos, los plazos ya no van a dar, y, seguramente, con lo que se ha evidenciado con el gestor catastral, van a haber muchos reclamos. Cuando el doctor nos hacía la sustentación, decía que el contribuyente no estaba obligado a pagar y luego reclamar.

Entonces, la pregunta en ese sentido es: si el usuario no paga seguramente en el tiempo del reclamo se le van a vencer los plazos que estamos aprobando para obtener el beneficio. Entonces, ¿cómo va a optar por ese beneficio si, dentro del proceso de reclamación, se le vencen los tiempos?

La segunda pregunta es sobre el certificado de impacto fiscal. Doctor Óscar, cuando le hice la pregunta al asesor, pues no nos dio respuesta como tal. Estuve revisando el video, y él decía que el origen o el impacto fiscal presentado nace con el objeto del proyecto inicial, y que en la ponencia del primer debate del Proyecto de Acuerdo fue donde se agregaron estos beneficios.

Entonces, yo le preguntaba si el certificado de impacto fiscal que hoy sustenta este proyecto también aplica para los beneficios que se están otorgando.

Fueron esas dos preguntas, puntuales. Gracias, Presidente.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Con respecto a su primera pregunta, sobre si existe inconformidad del contribuyente y si, en ese caso, no hay obligación de pago: efectivamente, para los casos en los que se presentan diferencias y reclamos, el contribuyente puede realizar su reclamación en la oficina que dispondremos aquí, con el apoyo del IGAC y los compañeros de la Secretaría de Planeación. La secretaria ya nos va a comentar cuál será la logística para ello.

Desde ese punto de vista, hay dos opciones:

Que el contribuyente haga su reclamación y, dentro de los mismos tiempos, sea atendido para que pueda acceder al descuento, ojalá se le otorgue, y se le brinde la respuesta oportuna con el acto administrativo correspondiente si le asiste la razón. Así podrá pagar con el descuento.

O que, si tiene la necesidad urgente de pagar, lo haga y, como lo establece el Estatuto Tributario, posteriormente, con la misma reclamación, se le haga la compensación del recurso si el resultado le es favorable. No sé si en ese sentido me hice entender. Ahora le cedo la palabra a José.

Respecto al certificado de impacto fiscal, también fue una de las preguntas que tenía registradas. De hecho, fue solicitado por uno de los Honorables Concejales, en este caso, el Concejal Edwin, y también por usted.

El certificado de impacto fiscal inicial no se presentó, porque el artículo primero del proyecto solicitaba una facultad. Como en este momento esa facultad no está incluida, lo que se está haciendo es que el Honorable Concejo está modificando directamente el plazo con los descuentos.

Nosotros tenemos ya proyectado el nuevo documento, y lo allegaremos a la plenaria hoy mismo. Denme un momento para explicarlo.

Los descuentos, año a año, están establecidos por el Acuerdo 1076: 15% en marzo, 10% en abril y 5% en mayo. No estamos modificando ninguno de esos porcentajes. Lo que hacemos es correr los plazos. En la proyección que realizamos la semana pasada y que reiteramos hoy respecto al estimativo de la liquidación del impuesto Predial para el año 2025, aplicamos ese promedio de descuentos.

Si me lo permiten, les muestro la referencia. Entregamos incluso la semana pasada el archivo a prensa. Hicimos dos escenarios. ¿Compañera, lo tiene para proyectarlo? Si me permite, lo mostramos, porque son cifras y se entienden mejor visualmente.



Concejo de Chía

Concepto	Vigencia 2024	%	Escenario 1		Escenario 2	
			Vigencia 2025	%Promedio descuento (15-10-5)	Vigencia 2025	%Promedio descuento (20-10-5)
Proyección Liquidación Impuesto Predial	\$122.583.791.983		\$173.725.714.225		\$173.725.714.225	
Promedio descuento por pronto pago	\$14.710.055.038	12%	\$20.847.085.707	12%	\$29.533.371.418	17%
Promedio de cartera	\$16.548.811.918	13,5%	\$24.321.599.992	14%	\$24.321.599.992	14%
Exenciones (comunidades religiosas - agropecuarios - reserva forestal - compensaciones)	\$1.716.173.088	1,4%	\$2.432.159.999	1,4%	\$2.432.159.999	1,4%
Reserva Impuesto Predial	\$89.608.751.940		\$126.124.868.520		\$147.180.522.916	

\$128.721.258

\$188.791.178

En este cuadro pueden observar que se hizo una simulación con los siguientes datos:

La liquidación del impuesto Predial para el año 2024. Se le restan los predios exentos por ley (por ejemplo, del Estado), que suman CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$122.583.000.000) El promedio de descuentos (15%, 10%, y 5%) aplicado el año pasado fue del 12%, equivalente a CATORCE MIL SETECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$14.710.000.000). El promedio de cartera fue del 13.5%, que equivale a DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO millones DE PESOS M/CTE. (\$10.548.000.000). Las exenciones a comunidades religiosas y predios con afectación agropecuaria, reserva forestal, compensaciones o zonas de riesgo previa validación con Planeación, Ambiente y Desarrollo Económico representaron un 1.4%, equivalentes a MIL SETECIENTOS DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$1.716.000.000).

Entonces, lo que mostramos acá es que esos CIENTO VEINTIDÓS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$122.000.000.000) del año 2024, al restarle los descuentos, la cartera y demás, nos dan un total de OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$89.608.000.000), que fue lo que realmente ingresó el año anterior.

Básicamente, esos mismos promedios son los que tomamos para el estimativo del año 2025. Con la aplicación de los mismos descuentos del 15%, 10% y 5%, usamos los mismos promedios. Inclusive, el monto estimado actualizado para liquidar es de CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$173.725.000.000).

A esos CIENTO SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$173.000.000.000) les restamos: el 12% de descuentos por pronto pago (que fue el promedio del año pasado), lo cual suma VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$20.847.000.000), el promedio de cartera, que suma VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$24.321.0000.000), y las exenciones, que suman DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.



(\$2.432.000.000). Esto nos da un recaudo estimado de CIENTO VEINTISÉIS MIL CIENTO VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$126.124.0000.000).

Nosotros apropiamos en el presupuesto aprobado por el Acuerdo 232 de 2024 que es el presupuesto para el año 2025 la suma de CIENTO VEINTISÉIS MIL DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$126.019.000.000) por impuesto predial.

Entonces, en ese sentido, estamos bastante justos, como les mencionaba en la sesión pasada. Según este estimativo, el recurso apropiado y el proyectado por concepto del impuesto predial con base en la actualización son CIENTO VEINTISÉIS MIL DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$126.019.000.000).

En el escenario dos, que también pueden observar ahí, alguno de los Honorables Concejales hizo alusión a la posibilidad de aumentar unos puntos adicionales en los descuentos. Pusimos el 20%, 10% y 5%, lo que nos da un promedio de descuentos del 17%, es decir, un aumento del 5% respecto al promedio del año anterior (12%).

Entonces, de los CIENTO SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$173.000.000.000) el descuento aumentaría a VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$29.533.000.000). La cartera sigue proyectada en VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$24.321.000.000), y las exenciones en DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$2.432.000.000).

En ese sentido, evidenciamos que si aumentamos el porcentaje de descuento, el recaudo estimado sería de CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$117.438.000.000), frente a los CIENTO VEINTISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$126.000.000.000) aprobados o apropiados. Esto nos daría una diferencia negativa de OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$8.500.000.000), lo que significa que estaríamos por debajo de la meta de recaudo.

Esto, Honorable Concejal Robayo, demuestra que al aumentar ese porcentaje de descuento, se genera un impacto fiscal negativo, ya que se estimó y aprobó un monto, y con ese recaudo inferior, se afectaría el presupuesto del año 2026 y las proyecciones del plan financiero del impuesto predial desde 2026 hasta 2035, que fueron aprobadas el año pasado. Esto sí genera un costo adicional.

Por lo tanto, lo que estamos aprobando en este nuevo acuerdo que modifica el certificado de impacto fiscal es simplemente para hacer claridad de que el impacto fiscal que se genera con este Proyecto de Acuerdo, por medio del cual se modifica y adiciona el Acuerdo 1076, es consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, y el impacto es positivo, en la medida en que hablamos de beneficios relacionados con intereses moratorios y sanciones.

Se estima que se recuperaría una cartera cercana a los DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$18.187.000.000). Además, conforme a la estimación de los descuentos, no se genera un impacto fiscal adicional, ya que los descuentos se mantienen en los mismos porcentajes. Al no aumentar, la proyección de recaudo de los CIENTO VEINTISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$126.000.000.000) no se ve afectada.

El proyecto no requiere un gasto adicional para la Administración, no afecta las proyecciones financieras establecidas en el plan financiero del marco fiscal, ni las propuestas en el proyecto de presupuesto para el año 2025.

Esto es lo que tenemos hasta el momento proyectado para presentar. En ese escenario, y complementando para mayor claridad de la plenaria, ustedes lo revisarán apenas se presente, ya que también se preguntó cuál era el plan B para atender solicitudes de reclamaciones, dado que se prevé que habrá múltiples reclamos de la comunidad.

La doctora Yaklin me colabora con esa respuesta, sobre cómo se resolverán y tramitarán las reclamaciones. La otra pregunta que está relacionada es cómo se va a manejar ese tipo de reclamaciones y el tiempo de respuesta. Por lo anterior le cedo la palabra a la doctora Yaklin.

SEÑORA YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Buenas tardes, Presidente, Honorables Concejales, comunidad en general y compañeros de la Administración municipal.

Frente a la consulta del Honorable Concejal sobre cuál es el plan B para atender esas solicitudes, ya lo había comentado en la sesión pasada, pero lo reitero en esta sesión:

El IGAC ofrece varias formas de atención al ciudadano, incluyendo: su línea de servicio al ciudadano: (601) 653 1888, el correo electrónico: contactenos@igac.gov.co, y la página web: www.igac.gov.co, donde también se encuentra disponible un asistente virtual llamado Agustín.

Bueno, como aparte de todos estos medios a través de los cuales se pueden hacer las diferentes consultas y radicar las reclamaciones, también contamos con las redes sociales.

Sin embargo, a través del convenio se hizo una solicitud formal para contar con un punto de atención durante el tiempo de vigencia del mismo. Actualmente, el convenio está vigente hasta el mes de junio. No obstante, estamos evaluando la posibilidad de prorrogarlo para ampliar la atención al cliente y poder responder a todas las solicitudes, inquietudes, peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información de la comunidad.

El IGAC tiene varios puntos de atención físicos en diferentes regiones del país. Esto es importante para los propietarios de predios en el Municipio que residen en otras zonas del territorio nacional. Sin embargo, para quienes habitamos en el Municipio, el espacio más cercano será la oficina del IGAC, que se ubicará en el primer piso de la Secretaría de Planeación.

Contaremos con el apoyo de siete profesionales: dos directamente del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y otros contratados por la Administración municipal. Todos ellos son profesionales con experiencia en el IGAC y conocen el proceso de actualización catastral. Adicionalmente, contaremos con el apoyo de un profesional que trabajaba en el proceso de conservación del IGAC y que, afortunadamente, ganó un concurso en la Administración municipal, pasando a formar parte de la Dirección de Sistemas de Información y Estadística.

También estará disponible la unidad móvil del IGAC. Vamos a programar espacios estratégicos en zonas que identifiquemos como más afectadas, o que ustedes,

Honorables Concejales, consideren que necesitan mayor presencia institucional. Esto permitirá atender directamente a ciudadanos que no puedan desplazarse fácilmente al centro del Municipio.

Adicionalmente, se cuenta con la oficina del IGAC en Bogotá, que es la más cercana a nuestro Municipio. Los trámites en línea también pueden realizarse a través de la página web del IGAC, y específicamente mediante un aplicativo denominado vivi.igac.gov.co

Respecto a la segunda pregunta, relacionada con cómo se va a resolver, recibir o tramitar las reclamaciones: Las reclamaciones son gestionadas directamente con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hemos realizado varias sesiones de capacitación para las personas que atenderán estas peticiones, quejas y reclamos.

Lo que se busca en el Municipio de Chía es que todas las solicitudes se atiendan de manera orientadora: a cada ciudadano se le informará cuáles son los tipos de reclamaciones, cómo debe entregar la información, y desde la oficina instalada del IGAC se recibirán todas las observaciones, inquietudes e inconformidades que la ciudadanía tenga frente a la actualización catastral.

En cuanto al manejo de este tipo de reclamaciones y los tiempos de respuesta, estos están determinados por la normatividad vigente, en especial por la Ley 1755 de 2015. Todas las personas tienen derecho a presentar reclamaciones.

El Doctor Óscar mencionaba que, dependiendo del tiempo de las reclamaciones, los ciudadanos podrán acceder a los descuentos, siempre que se les asesore y se les dé respuesta dentro de los términos legales. El plazo máximo para resolver de fondo una solicitud es de tres meses, contados a partir de la radicación formal de la petición o del inicio del trámite de manera oficiosa. Es importante tener en cuenta que la documentación requerida debe estar completa; de lo contrario, la solicitud no podrá ser radicada de fondo.

Adicionalmente, con el IGAC se ha venido trabajando en la definición de cronogramas para realizar visitas técnicas a los predios, relacionadas con las reclamaciones radicadas de forma correcta. Estas visitas serán programadas cada 15 días, y en ese proceso se llevarán a cabo las actualizaciones necesarias. Finalmente, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi dará respuesta formal a cada una de estas solicitudes, cerrando así el trámite correspondiente.

Esto, para dar respuesta a la inquietud planteada por el Honorable Concejal.

Gracias.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Entonces, esas eran tres de las preguntas que había hecho el Honorable Concejal Robayo, y el señor Presidente también había efectuado una pregunta relacionada con la claridad en las cifras proyectadas, que están presentadas en la diapositiva, así como con los valores que se representan. Se consultaba si únicamente se iban a modificar los meses o también los descuentos, y si era posible ampliar más.

En la explicación que les comenté hace un momento, les señalaba que cualquier descuento adicional, por el momento, significaría un impacto sobre las finanzas del Municipio, particularmente sobre la proyección del impuesto predial para el año 2025, proyección que, además, ya se encuentra en ejecución.

En ese sentido, lo que la Administración considera pertinente es ampliar el plazo en el tiempo para que los contribuyentes puedan acceder al descuento por pronto pago, manteniendo los porcentajes ya establecidos en el Acuerdo 107.

Lo que hacemos en esta ocasión es mantener esos porcentajes y, en el buen sentido de la palabra, ofrecer la oportunidad de que los contribuyentes cuenten con tres meses para pagar con el 15% de descuento, otro período adicional para pagar con el 10%, y un tercero para pagar con el 5%.

El tema de aplicar un descuento adicional, como se mostró en la diapositiva, no es viable en este momento, ya que afectaría las proyecciones de este año y del plan financiero establecido en el marco fiscal de mediano plazo, con el cual se proyectaron los ingresos y gastos para 2025 y años posteriores.

Volver a aumentar esos topes implicaría que cualquier monto que se modele por ejemplo, subir al 30% o al 40% generaría una diferencia frente a lo inicialmente estimado en el presupuesto, y esto sí generaría un costo fiscal para el Municipio. Salirnos de ese rango afecta la coherencia con el marco fiscal de mediano plazo, que es el que se proyectó y aprobó.

El Honorable Concejal Pablo también manifestaba que la base catastral anterior estaba desactualizada. La que teníamos vigente hasta ahora, correspondiente al año 2014, ascendía a CATORCE BILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$14.828.000.000.000).

La nueva base que estamos próximos a recibir oficialmente va a crecer en un porcentaje significativo, y con esa estimación, el valor del impuesto predial a liquidar se proyecta en CIENTO SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$173.725.000.000), como lo pueden ver reflejado en el cuadro de la presentación. Producto de esa base, se han proyectado también los descuentos.

Hay algo importante que aclarar: esta proyección se hace con base en un año normal, pero estamos en un año atípico, ya que venimos de una década sin actualizaciones. Lo que puede suceder y ya lo decía un Honorable Concejal en la sesión pasada es que, en algunos casos, las personas tendrán con qué pagar, pero en otros no contarán con la capacidad de ingreso en el momento, lo cual podría generar complicaciones para cumplir la meta de recaudo.

Esto es lo que nos diferencia en este momento: se trata de un año con actualización catastral, algo que debería ser un proceso permanente y sistemático, pero que no se hacía desde hace 10 años. Por eso, estamos trabajando con base en la proyección del año 2024, y en ese sentido se encaminan estas respuestas a algunas de las peticiones.

Sabemos que ustedes tienen otras inquietudes adicionales. El Honorable Concejal Ponente ha estado muy atento y nos ha hecho los requerimientos pertinentes, al igual que ustedes, Honorables Concejales, y la comunidad en general. Desde ese punto de vista, hemos tomado atenta nota y estamos aquí prestos a absolver las dudas que tengan, así como las que quedaron pendientes en la última sesión.

Estamos aquí, señor Presidente, para atender las que ustedes consideren necesarias. Como les mencionamos en la sesión anterior, esperamos que el impuesto se liquide pronto, y a partir de los primeros días de mayo iniciar el proceso de liquidación.

Nuestro objetivo es ofrecer este descuento a la comunidad para que obtenga un beneficio, mantener los plazos, ya que apenas ahora se está entregando la



liquidación, y garantizar así que tengan el beneficio del 50%, además del beneficio sobre los intereses. Y demás sanciones que se están aplicando, precisamente para que la gente tenga esta oportunidad. Lo que estamos buscando vuelvo y lo reitero es la formalización en cuanto al ICA y demás tributos. En el predial, buscamos recaudar cartera vencida, pero de una manera en que las personas no se sientan asfixiadas.

Así como ustedes nos apoyaron con el Acuerdo 26, ahora queremos que las personas tengan la oportunidad de acceder a estos descuentos, incluso sobre vigencias anteriores, y que puedan beneficiarse de estos alivios. De esta manera, se iría recuperando la cartera que tiene el Municipio, permitiendo aplicar este año los descuentos del 15%, del 10% y ampliar los plazos.

Eso es todo inicialmente, señor Presidente, y quedo atento a las dudas que tengan los Honorables Concejales y demás personas presentes.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente.

Doctor Óscar, un saludo para usted, para la Administración, para los compañeros Concejales, las personas que nos acompañan en barras y quienes nos siguen por medios virtuales.

Quiero presentar cinco solicitudes de inserción de texto en los artículos segundo, tercero y cuarto. Sin embargo, antes de hacer una intervención más detallada, quiero señalar que no he recibido respuesta a la inquietud que planteé en la sesión anterior.

Mi pregunta fue clara: ¿Cuál es el recaudo estimado con la base catastral anterior y cuál es el recaudo estimado con la nueva base derivada de la actualización catastral?

Sabemos que la base anterior era de CATORCE BILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$14.800.000.000.000), pero ¿cuál es el valor actual?

Por otro lado, respecto a lo que explicaba la doctora Yaklin Chaparro, eso es precisamente lo que aterra: La ineficiencia del IGAC como gestor catastral es conocida a nivel nacional. No responde de forma efectiva a las inquietudes e inconformidades de los ciudadanos frente a la actualización catastral.

Cuando se preguntó y no fue idea mía, sino de otro Concejal por el plan B para resolver estos reclamos, no se pedía que se reafirmaran los canales que ya se sabe que no funcionan, como el portal del IGAC (que vive caído) o sus ventanillas (donde la atención es pésima y sin respuestas claras).





Concejo de Chía

Lo que se pidió fue un plan B real, eficiente, que garantice una respuesta adecuada a los habitantes del Municipio de Chía frente a los avalúos catastrales.

Repito, ya sabemos lo que no funciona; lo que necesitamos es que la Administración explique con claridad qué se va a hacer al respecto. Más adelante, plantearé las inserciones que propongo para los artículos segundo, tercero y cuarto, que considero importantes y clarificadoras.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, antes de dar el uso de la palabra a la comunidad, si alguno de ustedes tiene dudas frente a las respuestas dadas como lo manifiesta el Concejal Pablo, que no considera clara la explicación de la Administración puede intervenir en este momento.

Si no hay intervenciones, se dará la palabra a la comunidad para que realice sus preguntas y observaciones frente a este Proyecto de Acuerdo.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente, gracias por darme el uso de la palabra. Un saludo especial para usted, la mesa directiva, el Ponente, los Honorables Concejales presentes, las personas en barras, los funcionarios y quienes están conectados a través de redes sociales, atentos al desarrollo de este estudio del Proyecto de Acuerdo del Estatuto de Rentas.

Creo, Presidente, que hemos dado muchas vueltas en distintos aspectos y, sinceramente, me parece que deberíamos enfocarnos en un punto que ya se había solicitado desde el primer o segundo estudio: el tema de las fechas y los porcentajes de los descuentos.

Hemos hablado mucho de la actualización catastral, de si se aplica o no este año, de las resoluciones del IGAC y otros temas, pero no se ha respondido concretamente qué pasará con los meses de los descuentos. En mi caso, yo había solicitado que se corriera un mes el calendario y que se aumentara un 5% a todos los porcentajes de descuento, pero no ha habido respuesta clara sobre eso.

Por otro lado, Presidente, quiero mencionar algo muy importante que no debemos dejar de lado: He recibido críticas respecto al asesor jurídico o apoyo jurídico que firma el documento adjunto a la ponencia, específicamente el concepto jurídico que, por obligación, debe aportar el abogado que respalda el proyecto.

Creo que es algo que vale la pena aclarar frente a la comunidad, ya que algunas personas que están afuera, posiblemente, no han entendido el proceso ni el rol de

este documento en la sustentación legal del proyecto. Yo quisiera pedirle a usted, Presidente como ya se lo había solicitado anteriormente que se cambiara el asesor jurídico, es decir, que ya no fuera el doctor Juan Sebastián, sino la doctora Melisa, quien realmente tiene el contrato con este tipo de vinculación directa, el cual establece literalmente que ella es la asesora de la plenaria.

En este caso, el doctor Juan Sebastián figura como un apoyo jurídico. Para no entrar en discusión, lo único que le solicitaría, de la manera más cordial, Presidente, y con el ánimo de salvaguardar a los 15 Concejales, es que usted emita una certificación y la anexe al Proyecto de Acuerdo, donde conste que este abogado sí es el asesor de la plenaria y puede asesorar este tipo de proyectos.

Esa es una solicitud que le hago desde mi curul, con todo respeto, y en pro de salvaguardar la seguridad jurídica de todos los Honorables Concejales. Y, por supuesto, que ya entremos al punto exacto: ¿cuáles son los porcentajes aprobados por la Administración? y ¿qué meses exactamente se pueden aprobar en el artículo primero del Proyecto de Acuerdo?

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, Presidente.

Durante mi intervención del día de ayer, que correspondía al punto cuarto del orden del día es decir, continuar con el debate del Proyecto 04 de 2025, no se pudo avanzar debido a lo prolongado del control político a la Secretaría de Salud.

Sin embargo, doctor Óscar, de manera informal y antes de que iniciara la sesión, le planteé una consideración que me parece muy importante: Cuando se presentó el Proyecto de Acuerdo, se radicó en el Concejo Municipal un documento que, si se puede llamar así, era un certificado de impacto fiscal.

No obstante, el artículo primero del proyecto simplemente incluía una autorización de facultades pro tempore al alcalde para fijar los plazos y porcentajes de los descuentos por pronto pago. Seguramente, ese impacto se habría fijado para la emisión o sanción del decreto correspondiente.

Pero en el real saber y entender de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda, Crédito y Presupuesto, esas facultades fueron modificadas, por no decir eliminadas. Se cambiaron para dejar claro cuáles serían los porcentajes y los términos. Y aquí hay que aclarar que, en términos jurídicos, no se habla de plazos, sino de términos.

Esto, doctor Óscar como se lo decía ayer, comporta necesariamente una nueva posibilidad. Y si a esto le sumamos que, según ustedes mismos han explicado, desde la noche del 2 de abril de 2025 ya cuentan con las bases catastrales, se hace



Concejo de Chía

indispensable que la Secretaría de Hacienda emita un certificado de impacto fiscal. Ustedes insisten en que se basarán en la información resultante de la actualización catastral, y ya tienen esa información.

Por tanto, para poder entender el impacto real de los porcentajes establecidos que usted ya explicó y justificó, es necesario que quede una certificación formal, no un concepto (porque los conceptos no son vinculantes). Esto lo solicito, compañeros Concejales, porque la normativa que nos rige establece que, en los proyectos que involucran impacto fiscal o que manejan recursos tributarios o fiscales, es obligación del secretario de Hacienda o de quien haga sus veces asesorar permanentemente al Concejo Municipal.

Por eso, de manera formal y respetuosa, y desde esta curul del Partido Liberal Colombiano, le solicito al secretario de Hacienda que radique ante esta Corporación con destino al Proyecto de Acuerdo y para conocimiento de todos los Concejales una certificación expresa del impacto fiscal, teniendo en cuenta: La nueva redacción del artículo primero del proyecto. Que ya se conocen las bases catastrales (aunque como Concejo, nosotros aún no tenemos acceso a esa información). Ese sigue siendo el gran fantasma de la actualización catastral.

Muchas gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal. Honorables Concejales, ¿hay más dudas?

Si no, daríamos uso de la palabra a la comunidad.

Tengo dos personas inscritas.

¿No hay más intervenciones?

Entonces, hago el llamado al señor Mauricio Mustafá.

Muy buenas tardes. Don Mauricio, tiene el uso de la palabra.

SEÑOR MAURICIO MUSTAFÁ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

A alguien le molestaba que no saludara, pero es para ahorrar tiempo. Un saludo a todos los Concejales, a los citados y a la comunidad.

Sobre la actualización del 2014, hecha en 2015, nos cobraron en San Jacinto, en la Ronda del Río donde no se puede hacer nada DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE. (\$290.000) el metro. Hoy, nos están expropiando a CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. (\$150.000) el metro, ¡en un lugar donde sí se puede construir!

Presentamos una reclamación. ¿Adivinen cuándo nos la contestaron Concejal Natalia? Han pasado 11 años y no la han contestado. Por eso estamos en mora, y ahora el alcalde sale en emisoras y grupos de chat a burlarse de nuestra condición de morosos. Eso es lo que le espera a la comunidad, señora secretaria de Planeación.

Aquí no hay excusa para no pagar, dicen ustedes. Prepárense para los recibos que, según se anunció el 2 de abril, saldrían entre el 28 de marzo y el 5 de abril, pero como estaba Semana Santa, la grabación dice que saldrían entre el 28 y el 2.





Yo no entiendo esa aritmética del alcalde. ¿7 a 9 días? ¿Con Semana Santa de por medio? Ya deberían estar listos. Y ahora resulta que los van a empezar a sacar el 5 de mayo.

Me temo que no lo van a hacer, porque una funcionaria nuestra ha ido todos estos días al IGAC a pedir el certificado catastral (que no es el recibo). Nos alcanzaron a sacar 20 certificados, y cuando se dieron cuenta de que los íbamos a demandar por los avalúos con fecha de este año cuando debían ser del año pasado, dejaron de emitirlos. Y actualmente, los certificados están suspendidos. Nuestra funcionaria, muy asustada, grabó al señor que le dijo que todos esos recibos estaban mal expedidos y que había que corregirlos.

Yo no soy copartidario, ni amigo, ni socio político del señor Presidente. Por el contrario, me he enfrentado a él muchas veces como Presidente del Concejo. Hoy tengo una reclamación muy seria en torno a la audiencia que queríamos tener aquí sobre la Troncal de los Andes, y que ahora se fue para julio y que yo haya escrito en un grupo de Samaria que estaba de acuerdo con los porcentajes de él no quiere decir que haya una trinca, ni que haya ningún interés. Yo lo que pienso lo digo y ya me van conociendo, creo que, si hay, creo no. Estoy completamente convencido Concejal Natalia que si hay un espacio para ese 5% que usted menciona y mucho más y lo explico, aquí insisten en presentar como base catastral el presupuesto que se hizo, como su nombre lo hizo era un supuesto; de lo que ellos esperaban recoger por CIENTO SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$173.000.000.000) al que le quitan unos valores, por índices. Se guían en lo que pasó en el comportamiento del año anterior.

Esos índices dan un 26.9. Sin embargo, en la grabación donde el alcalde me señala de irresponsable y especulador y en una grabación en el Concejo pasado aquí del señor Óscar, que vuelve otra vez a no poner atención vamos; viendo quiénes son los maleducados. Habla del 33% si ustedes lo revisan es el 26,9%, esos siete puntos doña Natalia, porque usted fue la que propuso el 5%. Pero me dirijo a señores de la comunidad esos siete puntos que el señor macheteó, que el alcalde después los volvió ocho en la grabación donde me insulta en Samaria sobre ciento setenta y tres mil, son once o doce mil millones y así aquí no quieran hablar de estratos la ley protege el estrato 1 y 2 en materia predial. Los contratistas de los DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$2.000.000.000) lo conocen perfectamente y aquí deberíamos tener entre todas las certificaciones cuánto vale el recaudo estimado para el estrato 1 y 2. Para mostrar que el estrato 1 y 2 no pesa en esos 122.000 o en esos 176.000, no pesa un 10%.

Con lo cual esos 50 o 60 puntos que propone el señor presidente medidos en el 10% son cinco puntos que no se miden en los CIENTO SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$173.000.000.000) como de forma manipuladora lo están haciendo acá, se miden en los 122 es el neto, le da 5.000 millones y le alcanza. Pero bueno no quieren, descalificándome de irresponsable y de especulador; hacer el descuento y quieren cobrar ¿Qué van a cobrar? ¿Con base en qué base catastral? La que hoy todavía el IGAC no es capaz de certificarnos a los ciudadanos, como efectuada antes del 31 de diciembre, listo; en la arrogancia sé que lo van a hacer. Si yo fuera concejal, dolorosamente les digo no votaría por más risa que le dé el primer artículo, porque subir del 15 al 20, como generosamente lo agradecemos y lo propusieron en la comisión tiene un impacto fiscal que el señor hoy nuevamente se ha negado a certificar, salvo que aplicáramos una tesis más agresiva, que yo comparto, no es mía. Y es que el beneficio de los 75 días que están desde el momento en que la Administración debe sacar los recibos tengo yo como ciudadano para pagar con descuento, empiezan a correr desde el día en que me saquen el recibo.





Concejo de Chía

Esto ¿Qué quiere decir? Que si me sacan el recibo el 5 de mayo, como es la promesa hoy, ojalá que fuera así. Mucho temo que no, por las razones que ya les di; yo debería tener a junio, a julio, al 20 de julio sin necesidad de que ustedes voten. Revisen esa tesis, porque está en el estatuto tributario. El Estatuto Tributario me da a mí como ciudadano, 75 días y por una falla en el servicio que no expidió el recibo el dos de enero yo no puedo perder el beneficio. Obviamente como lo dicen los señores de los dos mil millones, ellos saben que quienes demandamos nos toca esperar diez (10) años y que van a ser muy poquitos los que van a demandar, ojalá pudieran votar ese primer artículo, yo personalmente no lo votaría porque tiene un impacto fiscal que no les han medido. Entonces, no votarlo ¿Qué significa? ¿Qué perdió la gente los descuentos? No los perdemos, yo espero el 6 de mayo con una tutela irle a pagar que la voy a perder en Chía, como se pierden todas en Chía; pero la voy a ganar en el tribunal, a pagar con mis dos meses y medio con el descuento del 15% y ya hay muchos antecedentes.

En cuanto a los números del chat de Samaria concejales que están en ese chat donde fui calificado por el burgomaestre de especulador irresponsable. Tengo que seguir decir lo siguiente, todos los números los saqué de lo que dijo en este Concejo el señor Rojas, que lo ratificó hoy con el papelito que trajo y expuso que no es la base catastral de Chía, es lo que él presupuestó antes de que el IGAC le contara cómo venían los avalúos ¿Será que él adivinó? Y los ciento setenta y tres mil, punto setecientos cincuenta no sé qué, ¿Son igualitos? No ese número cambió y por simple regla de tres ¿Por qué cambió? El burgomaestre en Despierta Rural el sábado dice que los avalúos de Chía llegaron a 29 billones de pesos y lo refiere como base catastral. Lamento corregir al alcalde, porque hablaba de que él a eso con generosidad le hizo un descuento a la ciudad y aplicó el avalúo al 70%. No eso es de ley y aquí lo dijeron los señores de los dos mil millones. Me imagino que el alcalde se refería al avalúo comercial total de Chía, de 29 billones; al que se le aplica el 30 y queda en 22 y una fracción dice el Alcalde. Los números salen de las declaraciones del Alcalde en Despierta Rural y de lo que presentó el señor Rojas aquí en hace dos sesiones.

Si la base catastral de Chía el año pasado costaba 15.6 billones punto algo y subió un 50%. El estimado total debe subir algo parecido, con lo cual estaríamos cercanos a los ciento noventa mil millones; yo mucho me temo que subió mucho más y no los 173. Entonces, ya nos sobran diecisiete mil para beneficios tributarios. Pero, además quiero insistir en este punto donde me desorganicé un poquito, en la diatriba del Alcalde contra quien les habla en el chat de Samaria dice que es que hay un 34% que hay que descontar. Yo salí a oír toda la grabación, salí a revisar que era lo que había escrito yo y lo había sacado de los números que hoy trajo el señor que es el 26,9 él lo redondea en el 27. Esos siete puntos contra los 34 que habla el Alcalde, que ya les dije en ciento setenta y tres mil millones son once mil millones. Si subimos el estimado total sin descuentos a 190 por regla de Tres, son otros diez u once mil millones de pesos ya vamos en veinte mil.

Insistirle a este Concejo que el número de la base catastral es 173 como lo presentaron, cuando él claramente lo ha dicho, que es lo que está en el presupuesto, que este Concejo aprobó para el año 25 era un presupuesto, era lo que se suponía sin saber en cuánto iba a quedar la base catastral. Aquí dicen que el 2 de abril llegó la base catastral, hombre el tres les debían haber sacado en una hoja de Excel cuánto suma todo eso que ya lo tienen, veintinueve billones menos 30% veintiuno o veintidós billones de pesos y sobre eso hay 100 rangos de precios en el Estatuto Tributario, solo 100. Mirar cómo es el comportamiento, que ya lo hicieron; por índices de esos 100 rangos y muy fácilmente hacer un estimado más aproximado. Eso para el 3 de abril, hoy si nos van a facturar el 5 de mayo, ojalá sea así; deberían tener el total a facturar por el 100% y aquí estaríamos hablando no de CIENTO SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$173.000.000.000) sino de 180, de 190, de 200. Con lo cual este Concejo podía



entrar a discutir si se le puede dar al estrato 1 y 2, que es la propuesta mía como ciudadano, este año el 50% y a las zonas rurales residenciales darles el 30 o el 40, en los rangos que no pasen de 500 millones de pesos, porque por fuera del estrato 1 y 2 ya hay que hablar por rangos. Y para que no digan que estoy litigando en causa propia; el estrato 6 déjenlo quietico, sin ningún descuento adicional el cinco y el seis, por justicia social.

Yo sigo pendiente de ese debate, pero para dar ese debate con responsabilidad y sin especulación, no puedo guiarme en un número que el señor presupuestó el año pasado y que este consejo aprobó el año pasado.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted por su participación don Mauricio Mustafá; continuamos con el señor Ricardo Rodríguez.

SEÑOR RICARDO RODRIGUEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches, cordial saludo honorable a todos los presentes. En la intervención de la vez pasada había manifestado que de pronto como se está dando la situación, estos alivios; pues prácticamente no son representativos y la esencia del proyecto de acuerdo precisamente son esos alivios. Pero, han pasado cuatro meses, viene el quinto mes; ya el mes de mayo. Y desafortunadamente dice uno, en los 11 años que no hubo actualización catastral cada 5 años, completamos el onceavo año ¿Qué le pasó al municipio? No le pasó nada, hubo una adición que fue la época de pandemia, es otro agravante y el municipio se mantuvo. Lógico que con ciertas limitaciones.

Entonces, para mí no es como gran disculpa plantear que son unos alivios, porque de acuerdo al IPC y lo que sube el avalúo normal, el recibo 13.2% dice uno es casi similar a ese primer descuento o alivio del 15%. Y aquí viene algo interesante, cuando se tenga ya en concreto la base de datos, que ya lo he manifestado inicialmente; se iban a entregar esos recibos del 28 de abril, ayer; al 2 de mayo ya van al 5 y no sabemos si se siga dilatando. Entonces, hay que hacer claridad, porque viene dentro de esa actualización catastral la incorporación de muchos predios, algunos estarán bien, otros estarán sujetos a revisión. La misma actualización de los predios que ya están inscritos con su cédula catastral.

Y ahí dice uno, es donde las personas debían tener un tiempo suficiente porque sí son susceptibles a reclamos, tengan el tiempo para poder hacerlo con esencia de un trabajo jurídico y técnico, no a las carreras. Porque, así como se va a probar veo que es una cuestión de que sale ese estatuto y se tiene que cancelar ¿Y cómo queda esa parte del reclamo? Pague primero y después haga el reclamo. Entonces, no es justo. Igualmente, otra situación dice uno ¿Por qué el afán de tener estos recursos en este momento no dejarlos a partir del primero de enero del año 2026? Pues todos sabemos y así a grandes rasgos que las inversiones es el funcionamiento de la Administración de inversión y pago de la deuda y tenemos obras que llevan muchísimos años. Por ejemplo, el CAM ya va para el octavo año. Ahí es donde debe hacer uno el análisis y mirar bien por qué ese afán de esos recursos, aquí ya está aprobado precisamente por parte del Concejo el endeudamiento y también lo de las vigencias futuras, entiende uno que sí se debe conseguir esos dineros, esos recaudos; pero de una manera organizada. Porque desafortunadamente el IGAC no puede ser juez y parte, precisamente como contratista de este proyecto.



Muchísimas gracias, gracias señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted señor Ricardo por su participación ¿Hay alguien más de la comunidad que desee intervenir? O si no, daríamos el uso la palabra a la Administración Municipal.

Doctor Óscar tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Presidente un momentico, hay una persona a la comunidad que quiere participar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Pregunté, pero no vi. Ah señor Cabra tiene el uso de la palabra.

SEÑOR HÉCTOR CABRA, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Bueno buenas noches para todos, muchas gracias. Vengo en representación de la junta de toda la comunidad de la vereda Tiquiza y este es un sentir que todos me están manifestando y nosotros como presidentes de junta siempre somos como la línea directa eh de toda la comunidad, es un asombro para nosotros en la última sesión que se estuvo hablando de este proceso de los de los impuestos en donde vemos que hay unas personas, unos concejales que apoyan otros, concejales que no apoyan; cuando al fin y al cabo la comunidad es la que está pidiendo a gritos que los apoyemos. Sí la comunidad es la que está diciendo *"vea nosotros no tenemos una representación allí que necesitamos, porque no tenemos un conocimiento qué es lo que nos van a cobrar"*. Ya nos ha sucedido y aquí hay una un habitante de la vereda Tiquiza, ella se encuentra aquí porque están asustados, a ellos ya les pasó en una en una actualización catastral les dijeron *"Tranquila, no se preocupe, ustedes solamente cancelen; que si de pronto llegan a tener alguna diferencia lo vamos a revisar."* Y así lo hicieron, ellos confiaron en su momento cancelaron los valores, fueron cuatro millones y medio adicionales que les llegó de factura y después le dijeron *"No esa plata no se les puede devolver, miremos a ver cómo después se las tenemos que entregar."* Porque, desde hacienda de la Administración Municipal no pudieron porque no había una figura jurídica en la que se le pudiera hacer ese tipo de devolución.

Y no solamente de una sola persona, de un solo habitante; hemos escuchado esto de varios habitantes de la vereda. Esta actualización catastral obviamente está sujeta a una cantidad de variables, está también anexo al Decreto 369 que para todos ustedes no es no es un tema diferente. Allí hay una cantidad de terrenos que están afectados y hay por lo menos una un habitante también que tiene 2100 m² de su territorio y de ese territorio, con este decreto solamente le quedan 300m², útiles. Ella dice *"¿De qué voy a pagar yo? ¿De los 2100m² o voy a pagar de los 300m² que realmente puedo desarrollar? ¿Cómo puedo hacer yo entonces?"* Y a ella también le sucedió alguna vez esta situación que tuvo que pagar adicional y nunca le devolvieron y cuando le empezaron a devolver se le devolvieron fue de a pedazos.

Entonces, lo que necesitamos es el apoyo a la comunidad, estamos pendiente también de un control político a este Decreto 369, estamos muy atentos de toda la zona occidental, varias veredas, todas las cuatro veredas de la zona occidental estamos atentos a este desarrollo. También de estos valores y este Decreto 369 a



ver cómo es que se va a manejar y varias personas aquí, también del municipio. Entonces, necesitamos es que nos unamos y necesitamos el apoyo de los señores concejales que en el momento en que estuvieron allá mostraron un apoyo total, pero en este momento ya no sé a quién están apoyando, si están apoyando al privado, si realmente están apoyando. Pero, a la comunidad no es, en la comunidad estamos asustados a ver qué es lo que se están haciendo desde aquí. Y aquí es donde nacen las leyes, pero esas leyes que se están creando aquí, en este recinto; están beneficiando la comunidad, es lo que siempre me preguntan allá. Porque cuando llegamos aquí desafortunadamente las pocas juntas de acción comunal que estamos aquí tratando de representar a nuestras comunidades. Por otro lado, por alguna situación algunos concejales se van y no se encuentran en el momento; con preocupación también desde la Administración Municipal nos dicen *"No lo que pasa es que necesitamos el dinero para el desarrollo, necesitamos el dinero porque hay demasiados compromisos por cumplir"*

Pero, yo les pregunto ¿Ustedes tienen en cuenta de dónde van a sacar esta cantidad de dinero que supuestamente ustedes necesitan para cubrir todos los compromisos que tienen? ¿A costa de quién? Si es el caso si a mí me van a decir *"No Héctor es que usted tiene que aportar 10 millones de pesos porque se va a terminar una escuela."* Digo *"No pues yo no puedo porque es que mis recursos mis ingresos no dan."* Estaba escuchando la Administración en la anterior vez que estuvo aquí en el Concejo, en donde decían de acuerdo al beneficio que se va a tener en cuanto a las vías de la vereda, asimismo se les va a cobrar el impuesto predial. Entonces, ¿Nos van a cobrar por avalúo o cómo es ese tema que nos van a cobrar a nosotros? Por avalúo de acuerdo a estas vías que van a abrir con ese Decreto 369, esas vías que... en Chía no hay vías de 45m. Yo creo que la sabana centro no tiene vías de 45m y las van a meter en una zona rural ¿Y cómo va a ser entonces la conexión con ese impuesto predial? ¿Qué se va a cancelar? Nos las van a cobrar por valorización.

Entonces, sería que nos informaran a nosotros, para nosotros así mismo poder informarle a la comunidad cómo es el manejo que le están dando aquí a la a los impuestos. Necesitamos obviamente que nos apoyen, necesitamos que apoyen a la comunidad porque al fin y al cabo si estamos nosotros aquí y muchas personas que están sentadas en este momento aquí, están recibiendo un rubro económico. Nosotros lo hacemos por voluntad propia, los presidentes de junta lo hacemos por amor a la comunidad y porque deseamos hacerlo. En este momento yo estoy aquí frente a ustedes porque quiero hacer un respaldo hacia la comunidad, pero no porque yo esté ganando algo. Entonces, por favor pongámonos la mano en el corazón y ayudémonos, así como dijo una eh presidenta de junta la vez pasada que casi se vuelve es un ruego, ayudémonos entre nosotros. Una cosa es lo que se las tarifas que ustedes se ponen desde los escritorios y otra cosa es la realidad en el terreno, quedamos atentos nuevamente a ver cómo es que le van a dar esa trazabilidad y uniendo estas dos cosas en el caso de Tiquiza, toda la zona occidente, con este decreto.

Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Presidente. ¿Hay alguien más de la comunidad que desee intervenir? No hay más intervenciones; Concejal Marcela Pedraza.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias presidente, un saludo a todas los presentes. Primero, yo quisiera volver a dejar una salvedad y es que si bien es cierto nosotros, o yo desde mi curul no acompañé la proposición que se elevó hace unos días, creo que es importante mencionarlo; que después de leer la sentencia sobre la cual se basó dicha solicitud, se narraban unos hechos de unas etapas que se debían surtir y Chía en este momento no tiene ni siquiera la liquidación del impuesto predial razón por la cual a la fecha de hoy 29 de abril no ha tenido ningún alcance esta proposición, se aprobó pero pues quedó estática porque no tenemos todavía el lleno de requisitos para poder elevar esta solicitud.

Considero que podía hacerse, pero en un momento pertinente y sí es para mí importante dar claridad y reiterar que, si en su momento no se apoyó o se votó negativo, fue por qué. Primero, no tiene ningún alcance y creo que hasta este momento que me gustaría que me lo respondiera el Presidente si ya elevó alguna solicitud al Presidente o al DANE para solicitar la suspensión, porque sé que realmente no va a tener ningún efecto mientras no se surtan los hechos que generen una base o un hecho generador que realmente sustente la solicitud como lo dice el Consejo de Estado.

Por otra parte, hace unos días yo le solicité al ponente que me pudiera relacionar por qué no eran importantes los artículos del segundo al octavo. Toda vez que yo tenga una duda en cuanto al artículo octavo donde dice.

"El presente acuerdo municipal regirá a partir de la fecha de la publicación previa a su sanción y derogación de las disposiciones que les sean contrarias y demás."

Pero yo he revisado desarrollos jurisprudenciales del Consejo de Estado donde dice que la norma tributaria tiene un principio de irretroactividad y que no podrá aplicarse una norma que afecte los impuestos de periodo, siempre que se apliquen dentro del mismo periodo, porque no puede hacerse una aplicación inmediata ni retroactiva. Me gustaría que pudiéramos analizar eso, también me gustaría revisar hasta donde el artículo segundo hasta el artículo el sexto, pueden aplicarse de forma inmediata, teniendo en cuenta estos principios que toda vez que son importantes. Más allá de que se aplique o no se aplique una actualización este año; lo que estamos aplicando acá son unos articulados normativos que sí tienen que entrar en vigencia en el momento indicado, ver si de alguna forma según lo que establece la norma tributaria pueden ser de aplicación inmediata, si se le puede hacer una aplicación retrospectiva, una aplicación irretroactiva según la necesidad. Porque yo creo que esto no lo hemos debatido concejales y yo no sé hasta dónde ustedes han podido estudiar el alcance de las aplicaciones inmediatas de la norma.

Según lo que establece el Consejo de Estado, hay largo desarrollo jurisprudencial y yo creo que eso es claro y es un estudio que debemos dar todos nosotros y por esto a mí sí me parece importante, porque el ponente nos decía la vez pasada que no le parecía relevante; pero a mí sí me parece muy relevante señor ponente. Por eso yo preguntaba ¿Por qué en la ponencia solo se refería a un artículo y no a los ocho artículos que componen este proyecto de acuerdo? Asimismo, también quisiera preguntarle a la Administración, no recuerdo bien las respuestas sobre si estamos frente a un hecho consumado consolidado o no consolidado, para poder hacer posteriormente un análisis y aplicación de la jurisprudencia que he estudiado para el proyecto que está en debate en este momento.

Gracias Presidente, está sería mi intervención.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Marcela; Honorables concejales ¿Alguien desea preguntar algo más antes de dar el uso de la palabra a la administración?

Dr. Óscar tiene el uso de la palabra.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA
Gracias señor presidente.

SEÑORA YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Muchísimas gracias, bueno frente a la solicitud de inquietud del Concejal Pablo Andrés Castro, nos consultaba sobre el plan B para las PQRS. Lo que nosotros estamos proponiendo más que plan B, es hacer un control y un apoyo a la ciudadanía para que se den unas respuestas oportunas ¿Qué vamos a hacer? Unas bases de datos y a través de la Secretaría de Planeación como supervisor del contrato hacer un seguimiento para que se den las respuestas oportunas. Digamos que hemos estado con mesas de trabajo con el IGAC, estuvimos con el Dr. Marulanda y también se hicieron pues este tipo de solicitudes, así como de la unidad móvil y estamos trabajando para que se le dé la respuesta oportuna a la ciudadanía.

Este tipo de controles lo que va a hacer es que nosotros veamos la oportunidad en las respuestas y poder hacer seguimiento en caso de que la ciudadanía lo requiera y el apoyo. Esa es como la respuesta a no tanto plan B, sino control que es digamos que más que necesario un control que tener planes y planes y planes porque ya tenemos más de seis o siete medios de comunicación o espacios para poder radicar las PQRS.

Respecto del Decreto 369 que nos consultaba el ciudadano eh a la fecha pues no se ha configurado las acciones para dar las afectaciones del Decreto 369, se cuenta con un control político. Entonces, yo pienso que el día de hoy no es el espacio oportuno, porque sí es un tema bastante amplio que esperaríamos que la comunidad nos acompañe en la respuesta de este control político. Es un tema bastante técnico donde se va a dar respuesta a cada una de las preguntas y consultas que se hicieron acá a través del Concejo Municipal.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente, escúseme antes de que el doctor Óscar haga uso de la palabra y qué pena con usted doctor Óscar interrumpirlo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, qué pena. Es que me parece con motivo de la intervención que hace la Concejal Marcela Pedraza, está claro que la proposición que se aprobó era, si usted se da cuenta; en la proposición decía que *“una vez conocías y publicadas las bases catastrales”* y la guía a la que hacía mención en su momento el Concejal Valdivieso claramente también establece que tienen que conocerse las bases catastrales.

Página 23 de 67

Entonces, yo previo a la a la intervención o la respuesta que va a dar el secretario de Hacienda, de manera formal expresa desde esta curul declarada en oposición del Partido Liberal Colombiano le elevo la petición en los términos del estatuto de oposición al Dr. Rojas que nos permitan conocer mediante traslado oficial las bases de datos del municipio de Chía resultantes de la actualización catastral.

Esto en orden a poder cumplir además con esta proposición que fue votada de manera mayoritaria en esta corporación, pero adicionalmente para poder también establecer qué terreno estamos pisando. Es que hace un momento lo decía y lo digo de manera respetuosa, pero hoy parece un fantasma la actualización catastral y sobre todas las resultas de los avalúos. Es básicamente eso Presidente.

Muchas gracias y que quede en el acta la petición que acabo de hacer de manera formal,

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo a usted, Concejal ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias Presidente, yo solamente quería solicitar que independientemente de que le contesten los términos al Concejal Pablo Andrés, lo digo pues al unísono a los concejales que nos contesten en micrófonos nos den la explicación de las bases catastrales, los aspectos importantes, cuánto subió cuál es el impacto previo a la votación de este proyecto de acuerdo Presidente. Entonces, independientemente de esa solicitud si bien que se la conteste formal por escrito, pero acá ya está, el Alcalde ya dijo que ya había llegado acá, ya está la base entonces yo sí quiero conocerla presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Claro que sí honorable Concejal Ponente. Ahora sí puede seguir en su intervención Dr. Óscar.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias señor Presidente. Respecto a las preguntas, conforme al orden en que las han realizado los honorables concejales y las personas de la comunidad, vamos a dar la respuesta a cada uno de ellos.

Cuando se estableció por parte del Honorable Concejal Pablo la pregunta de cuál es el estimado, el recaudo que se tiene con la base anterior y con la nueva. Respecto al tema del impacto fiscal que se articuló inicialmente en el proyecto de acuerdo y posteriormente por comisión se modificó y que pues hay que ajustar Esas son como las dos tres preguntas, más la que acaba de hacer, respecto a la solicitud de pronto algunas de ellas...

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente, qué pena doctor Oscar escúseme...



HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Qué pena doctor Óscar. Bueno para darle orden al debate porque, es que de verdad sé qué es incómodo para el doctor Oscar que esté hablando y lo interrumpamos una y otra vez. Por eso dije honorables concejales desean intervenir antes de la comunidad, otra vez habló la comunidad nuevamente dejamos intervenir, pregunté nuevamente. Entonces, vuelvo y voy a dar la última, para darle orden al debate no es por el afán ni nada, sino por que podamos estar organizados.

Voy a dar otra vez la posibilidad de que los concejales si tienen alguna inquietud en este momento hagan sus respectivas preguntas y con eso la Administración de manera organizada nos pueden dar respuestas a la comunidad, a los concejales y así vamos aclarando dudas que hay sobre este estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No.5. Concejales Natalia tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Le agradezco Presidente hacer la excepción conmigo. Sé que no he intervenido para este tema y no he hecho ninguna pregunta. Sin embargo, me atrevo a hacerlo antes de que el doctor Oscar continúe y lo tenga en cuenta, dentro de las respuestas que va a entregar. Ahorita que el Concejal Pablo Andrés estaba mencionando el tema de la solicitud del impacto fiscal y debido a la intervención del señor Mustafá, me permito revisar un poco más con precisión el impacto fiscal que está radicado con este proyecto de acuerdo. Yo la verdad, no sé ponente, si usted tuvo en cuenta este tema que voy a mencionar, es posible que sí. Sin embargo, yo personalmente no me había fijado tan precisamente y es lo siguiente, en el impacto fiscal se menciona que una vez revisado el proyecto de acuerdo por el cual se modifica y adiciona el acuerdo 107 del 2016 y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo séptimo de la ley 819 del 2003 se puede determinar que la aprobación es consistente con el marco fiscal de mediano plazo 2024 – 2033.

Hasta ahí bien, el impacto que se genera por el beneficio es positivo, por cuanto se estima una recuperación de la cartera, en una expectativa de la suma de DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$18.187.000.000). A la vez este proyecto no requiere un gasto adicional para la Administración ¿Por qué me permito leer esto doctor? Porque teniendo en cuenta que todos los concejales hemos solicitado esto, es de todos los concejales hemos solicitado la información de la actualización de la base catastral, ya sabemos que nosotros sesionamos hasta el último día de este mes, si no estoy mal hasta el miércoles, hasta mañana. Y ustedes cobrarán o el lunes o el viernes, no me imagino según todas las intervenciones que han hecho y no vamos a tener el espacio para poder hacer ni un control político, ni una revisión, ni ningún otro recurso que el Concejo dentro de sus funciones constitucionales y legales podría llegar a hacer si estuviésemos en sesiones. Pero cómo no, aparte el Alcalde suspendió el periodo de sesiones extraordinarias el primer periodo pues tampoco va a existir la posibilidad.

Le pido doctor Oscar que y me uno a la solicitud del Concejal Pablo Andrés en el sentido de que este impacto fiscal se amplíe con toda la información de la actualización catastral y que tengamos dentro de este impacto fiscal, el conocimiento del beneficio económico para el municipio el beneficio y el ingreso positivo presupuestalmente para el municipio. Teniendo en cuenta que acá solamente se está hablando del artículo en donde estamos buscando beneficiar algunos morosos del municipio y no se está hablando del artículo primero que es realmente el artículo que ha tenido a esta Corporación en todas las sesiones debatiendo el porcentaje de descuento, los términos para el pago, el tema de la actualización catastral, el tema del IGAC, las resoluciones de suspensión, el convenio, el contrato, en fin. Entonces, para aclarar mi intervención doctor Oscar

Página 25 de 67



solicitarle que este impacto fiscal esté ampliado a la realidad actual del municipio; teniendo en cuenta que dentro de pocos días se van a emitir los cobros del impuesto predial.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Natalia; Concejal Edgar Salgado.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Gracias presidente por el uso de la palabra con las buenas tardes para todos los presentes. Pues queda una gran inquietud doctora Yaklin con la respuesta que usted nos da, lo que pregunta nuestro Presidente de Junta de Acción Comunal de Tiquiza respecto al Decreto 369, que no se ha consolidado las acciones para este decreto o sea que el cobro va pleno a todos los predios que en este momento tienen una afectación vial por este decreto, según lo que sumercé nos explica en ese caso, en este momento la gente puede solicitar licencias de construcción en estos predios, se pueden hacer ventas libremente; teniendo esas afectaciones viales o el decreto ¿No aplicaría? o ¿Solo el impuesto predial sí? Ahí queda esa inquietud a la comunidad que lo están manifestando, porque si no se configura según lo que dice para el cobro. Entonces, sí se podría solicitar esto, hacer y seguir, porque pues no está todavía consolidado, las acciones de este decreto.

Y aquí lo decía las personas que han participado el IGAC no cumple con lo que está con lo que siempre dice, somos víctimas de la actualización catastral del 2015, que se efectuó en el 2016 los cobros y muchas reclamaciones quedaron ahí y predios que pasaron de doscientos cincuenta mil pesos el metro cuadrado a millón doscientos, predios que no cuentan con los servicios públicos ni un servicio de alcantarillado, ni un servicio de acueducto, nada. Entonces, nunca hubo una revisión por parte del IGAC, no fuimos escuchados en su momento porque se hicieron muchos reclamos y no fuimos escuchados.

Entonces, hoy estamos esperando que nos pase lo mismo, porque es el mismo gestor catastral, la misma entidad que fue la que hizo esa actualización catastral en esa vigencia y las personas que hagan su reclamo entonces van a perder los auxilios, las ayudas; que de pronto se puedan aprobar el día que el ponente decida someter esto a votación o ¿Qué figura también habría para ellos? Porque se habituó a tener un tiempo de mes, mes y medio para para hacer estos reclamos, entonces se estaría perdiendo lo del primer mes que es el 15%. Claro aquí nos hablan que hay que recaudar para los programas, eso es muy importante pero el aumento de un impuesto predial cuando tenemos vías en mal estado y aquí se dice que también es para eso, la inseguridad que hoy vivimos en nuestro municipio. Entonces, aquí no se nombra, sino que, para el PAE, que para el adulto mayor y que el recaudo tiene que ser el máximo para todos estos programas. Pero hay cosas también que se tendrían que tener en cuenta ¿Cuánto se gasta en la nómina de la Administración? ¿Cuánto se despilfarra? por decirlo así en la nómina.

Cuando hoy vemos en esta Administración asesores para asesores, secretarías para las secretarías, ayudantes para los ayudantes. Ahí también deberíamos mirar y esos recursos empezar a invertirlos en todos estos programas que hoy nombramos. Eso es importante que se tenga en cuenta, porque aquí nosotros estamos



estudiando un proyecto para dar estas ayudas, para que la comunidad pueda tener un descuento en un pronto pago. Pero, también necesitamos mirar qué va a pasar el otro año en qué fecha nos van a salir los recibos, vamos a tener 6 meses para ahorrar, para pagar el nuevo impuesto predial con nuevas alzas. Entonces, hay que mirar qué se puede hacer para el otro año, qué figura tienen ustedes para mirar este tema también tan importante, porque va a tener muy poquito tiempo la gente para el ahorro, los que lleguen hasta el último día al último mes y el otro año en febrero ya tenemos nuevos recibos de impuesto predial y eso no se ha contemplado o van a llegar a las mismas fechas de este año 2025.

Sería bueno también que nos diera una respuesta y un avance sobre el otro año que se tiene pronosticado. Esa sería mi intervención, muchas gracias señor Presidente por uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.; luego el Concejal Torres.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, es con motivo de la intervención que hizo la Concejal Natalia y le agradezco por compartir el argumento, pero debo adicionarla. Y es que el impacto fiscal del grueso del articulado del proyecto de acuerdo pues tiene incidencia, porque es que aparte de ese artículo primero que habla sobre esos lazos de y porcentajes de pronto pago del impuesto predial, en los otros artículos siguientes pues también está hablando de unos beneficios en torno de otros tributos como el del ICA, el de industria y comercio, el de avisos y tableros, el de publicidad exterior. También se habla de unas sanciones por pagos extemporáneos y además se habla de unos intereses de financiación para los que hagan acuerdos de pago. Entonces, pues no solamente es lo relativo al impacto con relación al artículo primero, sino también al resto de artículos.

Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Víctor tiene su la palabra.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias señor presidente, un saludo muy especial a todos los presentes. Presidente y señor ponente yo la verdad sí le solicito muy respetuosamente que le demos orden a este debate, estamos a dos días, a un día que se terminen las sesiones ordinarias y llevamos todo el mes prácticamente estudiando este proyecto y no hemos dado solución a este proyecto. Como concejales yo les solicito respetuosamente señor ponente que empecemos a estudiar el proyecto de acuerdo artículo por artículo y vamos mirando y vamos avanzando, hasta inclusive le solicito presidente que deberíamos ir votando artículo por artículo. Es muy importante porque es aquí estamos de verdad en un debate que están sacando temas que ni siquiera son del

de este proyecto y se nos agota el tiempo y mañana pueden suceder muchas cosas y este proyecto... ¿Qué tal que mañana por fuerza mayor alguno de los concejales no puede asistir a la sesión y no se puede votar este proyecto?

Nosotros tenemos hoy prácticamente plazo para votar este proyecto mañana no, tenemos un día que nos queda hábil de estas sesiones ordinarias y si no llegamos a votar este proyecto mañana ¿Quiénes son los responsables? Ahí sí la responsabilidad cae todo sobre el Concejo Municipal. Este proyecto por lo menos como yo le digo al Presidente de Tiquiza, un saludo; el Decreto 369 eso no depende de los señores concejales. Nosotros tenemos toda la voluntad Presidente, de trabajar por nuestro sector, no solamente por la vereda de Tiquiza, por todo el Municipio de Chía y con este decreto no está afectado solo Tiquiza, hay como cinco veredas afectadas y nosotros estamos muy pendientes sobre este decreto. Hasta inclusive ya aprobamos los 15 concejales que va aprobada la proposición para hacer el control político de este decreto. Es citar a los funcionarios públicos invitar a los que en parte aprobaron estos decretos, el señor Luis Carlos Segura que fue el que aprobó este Decreto 369 en la Administración anterior, a él lo citamos para que nos explique también por qué no socializó este proyecto con las comunidades y Presidente, créame que habla Víctor Fernando Torres, nosotros estamos muy pendientes de nuestra comunidad y le aclaro Presidente que es que nosotros aquí como concejales no construimos leyes, no hacemos leyes, nosotros reglamentamos y a veces nos toca estudiar esas leyes que las hace el Congreso de la República, la Cámara de Representantes y nosotros reglamentamos a esas leyes.

Entonces, a veces es malinformar la comunidad que es que nosotros no estamos aquí cumpliendo con las leyes o reglamentando las leyes, nosotros no hacemos leyes, no hacemos leyes, reglamentamos y nosotros la reglamentamos es derecho a nuestra Constitución y a las leyes que son creadas por el Congreso de la República y nosotros estamos muy pendientes de las comunidades, pero a veces me duele que las personas vienen a malinformar a la comunidad, aquí que hay cinco, cuatro concejales de Tiquiza y que no estamos haciendo nada. Nosotros no necesitamos estar todos los días en la vereda para hacer lo que nos toca hacer, control político y hacer nuestro trabajo que nos toca hacer como concejales y créame que más que todo estoy pendiente de la comunidad que fue la que nos puso aquí en estas sillas, Presidente, por eso entonces señor presidente del Concejo le solicito de verdad que nos enfoquemos sobre este proyecto y señor ponente para que le demos un orden a este proyecto y empecemos a estudiar más bien artículo por artículo y después de que estudiemos los artículos empezamos a mirar las modificaciones de los proyectos y si hay que modificar algo para avanzar.

Porque prácticamente nos queda un día para sacar este proyecto, será negado o será aprobado; pero nos queda un día para ser votado este proyecto.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Víctor; Concejal Edgar Salgado.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA



Gracias presidente, pues yo sí quisiera Concejal Torres decirle que de pronto la frase que utilizó nuestro Presidente es sin ánimo de ir a malinformar a la comunidad. A veces nos pasa aquí a nosotros, a muchos de nosotros nos pasa eso también, se nos va una palabra y eso se malinformar a las personas. Pero creo que sin ninguna mala intención y él viene preocupado y no nombró cuatro concejales, ni nombró solo a Tiquiza, habla del decreto de toda la zona occidental y lo dijo claramente; necesito es que ustedes todos yo no me sentí nombrado directamente por él, entonces no le no le hagamos esto no le digamos estas palabras a él porque viene y con toda la voluntad a representar una comunidad, el sentir de toda la vereda de Tiquiza y lo y se le fue esa esa palabra, que aquí se hacen las leyes; pero creo que sin ninguna mala intención.

Gracias Presidente por uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente, derecho a la réplica.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Edgar; Concejal Torres tiene la palabra.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Mire Concejal Salgadito ¿No entiendo ni por qué hace esto? Yo no tengo nada con el Presidente, bienvenido a la Corporación y nos diga, pero es esas malas interpretaciones a veces confunden la gente y usted muy bien sabe Concejal que nosotros tenemos un reglamento interno, aquí y nos toca cumplir con ese reglamento. Entonces, porque viene el Presidente entonces malinterpreta las cosas, entonces tenemos que hacer leyes, no. Acá no se hacen leyes, por eso discúlpeme Presidente si lo tomó a mal, no lo estoy haciendo que lo tome mal, Concejal Salgado igual, lo hice sin ninguna intención. Si lo hago es para que no confundan las personas, que de pronto las personas se dan cuenta que es que nosotros, de pronto; estamos en contra de la comunidad, que porque nosotros no aprobamos las leyes como dijo el Presidente, no. Nosotros no aprobamos, no hacemos leyes. Perdón Concejal Salgado.

Presidente dejémoslo ahí y más bien concejal ponente sigamos con en el debate, por favor le pido muy respetuosamente que avancemos con el estudio del proyecto, pero articulado por articulado y empezar a avanzar, porque como les digo nos queda un día para aprobar este proyecto, o para aprobarlo o para negarlo

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal; Concejal Felipe Galvis.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

Muchas gracias, Presidente con un cordial saludo para todas las personas que asisten hoy al a la corporación. Presidente mi intervención simplemente es para manifestar que de cierta forma me uno a lo que han expuesto los concejales que

han tomado la palabra el día de hoy, en cuanto a la actualización catastral, si ya la tenemos y el doctor Oscar nos manifiesta. Necesitamos saber cuál es ¿Por qué no se allega esta información a esta Corporación? Ya que es muy importante para este proyecto de acuerdo. Porque no tenemos conocimiento, no sabemos cuál va a ser el impacto fiscal para el Municipio de Chía. Y si ya tienen los valores reales pues que nos digan cuáles son, ósea nosotros no podemos votar o no vamos a probar unos descuentos frente ¿A qué? ¿Frente a una expectativa? Mire doctor Oscar yo le aseguro que si nos brinda esta información de la actualización que han venido pidiendo los Honorables Concejales los tranquilizaría a ellos y por ende también a la comunidad y se acabaría con esa incertidumbre que hoy tenemos y que hoy existe en el municipio,

Era simplemente eso, lo que quería manifestar señor Presidente; muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted; Honorables Concejales les pido el favor que nos organicemos para de verdad avanzar en el estudio del proyecto. Miren que así de pronto algunos concejales les parezca que ya llevamos muchos días estudiando este tipo de proyectos, creo que nuestro reglamento nos lo permite y más cuando después de tantos días que el Alcalde mencionaba por ahí, que lleva 25 días en el estudio. Es que aquí los proyectos se deben estudiar, si hace 25 días venían a decir *"Ay no denos la facultad para que cuando llegue esa base catastral poder poner los descuentos nosotros."* Eso es lo inicialmente planteado por este proyecto, al pasar de los días, ya tenemos la base catastral que aún no conocemos. Y sin conocer esa base catastral y sin conocer las cifras reales pues lamentablemente es difícil que nosotros podamos dar un descuento del 5, del 10, del 15, del 20, del 30; porque es nuestra responsabilidad y eso es lo que vengo pidiendo hace tiempo hace días, entonces ahorita nos vamos a centrar, ya cuando quedan pocos días para finalizar nuestro periodo de sesiones ordinarias.

En la misma pelea y digo la misma pelea ¿Por qué? Porque es que ya veo que el Alcalde dentro de sus intervenciones ya nos está echando la culpa Honorables Concejales, culpa de lo que ustedes mismos concejales aprobaron hace algún tiempo en permitir que hubiese una actualización catastral en tan poco tiempo y estamos como estamos. Entonces, aquí creo que el reparo debe ser contra la administración ¿Por qué? Porque es que no cumplieron ¿Por qué? Porque estamos en una situación difícil, porque la gente así nosotros aquí digamos que es que nosotros no somos los que actualizamos el catastro, que para eso hubo un contrato de más de diez mil millones de pesos, que son ellos la autoridad catastral, que después de que salga esas actualizaciones las personas tendrán, que si no están de acuerdo hacer una reclamación ante esa misma entidad, que nosotros ya no podemos cambiar eso, que este proyecto de acuerdo tiene un objeto y ese objeto es modificar los meses en los cuales se podría dar ese descuento.

Si estuviéramos de manera normal de acuerdo al acuerdo 107 que, si quisiéramos cambiar los rangos, que, si quisiéramos cambiar las tarifas, ya ese sería otro asunto es cambiar el tributo y ya otro elemento o de pronto otra situación sería. Porque si llegamos a modificar el tributo como tal, entonces empezaré a aplicar hasta el otro año. Pero, ahorita lo que podemos revisar es efectivamente lo que presentaron y eso es lo que estamos pidiendo hace días, que claro que la comunidad ha venido acá que hablan de unos temas de otros, claro porque todo es importante, pero ha sido, Honorables Concejales nosotros aquí busquemos la forma de que las personas nos entiendan la responsabilidad que hoy tenemos frente a esto que va a suceder, no lo van a entender tan fácil y seguramente el problema y la y el caos va a venir a partir de cuando se expidan esos recibos y aquí esto va a estar así lleno, nosotros



tendremos que poner la cara y tendremos que explicar, seguramente tendremos que hacer sesiones y tendrá que venir la Administración y tendremos que poner de nuestra parte para que las personas sepan y entiendan qué es lo que está sucediendo, pero es un tema que ya se va a dar, y aquí el objeto de este proyecto es ese o yo no sé si es que estoy errado.

Y otro de los artículos habla sobre los descuentos, sobre las sanciones, que ese ya los siguientes artículos ¿de cuánto sería ese porcentaje? De acuerdo a si es aprobado para hacer un descuento en los intereses de aquellas sanciones que ya se hayan instaurado por la Administración

Entonces, creo que aquí salir nosotros a defender los argumentos del Alcalde es que ya llevan 25 días y que por eso no, entonces ahora no han sacado los recibos que, porque el Concejo no ha decidido, no, es una falta de respeto también, ¿Cuánto hace que tiene esa base catastral? ¿Por qué no la entregan? Por qué no nos dicen esto quedó así, pero ya vemos como el Alcalde ya está utilizando sus mecanismos de él sí dar la información, porque para él le queda más fácil por medio de grupos de WhatsApp, por sus redes sociales, en entrevistas, el Alcalde tendrá un alcance de 50.000 personas, mientras nosotros que tenemos Honorables Concejales, creo que es una forma irresponsable del señor Alcalde de querernos ahora echar la culpa, porque estoy seguro que aquí todos queremos ayudar a la comunidad, esa es la única manera de pronto de alivianar un poco la carga que van a tener los contribuyentes, la revisamos, pero ¿cómo le pregunto yo señor secretario?, cómo yo voy a dar un porcentaje del 10, del 5, del 15, cuando formalmente no tenemos nada, cuando el impacto fiscal y lo leyó alguien para cuando se radicó el proyecto era uno y hoy cuando ya tenemos ese insumo o lo tienen ustedes porque nosotros no, nos pueden dar cifras reales, poder cambiar ese certificado si es necesario, porque aquí no es de que mayorías y minorías, y todos queremos estar con la comunidad, pero no por correr resultar nosotros después involucrados en investigaciones que nos pueden afectar, todo por qué siempre se ha pedido lo mismo, no nos lo han entregado, igual si pretendemos que decidamos, entonces si el Alcalde hoy con esos audios que envió o que están circulando en redes sociales nos quiere presionar, de mi parte no lo va a conseguir, porque a mí no me da miedo decirle a la comunidad "no se pudo por esta razón." Entonces esperemos que salgan los recibos y ahí sí podremos hacer nuestras funciones y ya como Presidente poder seguir con la continuidad de lo que se aprobó en una proposición, porque no tenemos la información, esto es importante Honorables Concejales.

Entonces, sí es importante todos estos debates, es importante la participación ciudadana, las intervenciones de los Concejales, de eso se trata, que si hay dudas que participen para eso hemos estado acá y hemos citado a la Administración para que se resuelvan todas esas dudas.

Me piden el favor que dé la palabra nuevamente a bueno, antes de dar el uso de la palabra, que quiere el señor Presidente manifestar algo, por lo general no se permite, pero teniendo en cuenta que quiere hacer una intervención y varios Concejales me han dicho que, si podemos, lo voy a permitir, porque la idea no es que se genere un debate ¿verdad? Centrémonos en el proyecto y todas esas dudas frente al procedimiento, eso claro que sí se resolverán, pero es importante que avancemos a ver si la Administración Municipal sí tiene esa información, sí, sí no la quiere brindar, sí, sí va a quedar en el debate, si las dudas van a quedar resueltas para ahí sí poder tomar decisiones Honorables Concejales, pregunto o voy a permitir volver a preguntar a los Concejales si desean intervenir o desean decir algo más en este momento.

Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Gracias Presidente, no, yo quisiera compartir también parte de su intervención y como usted bien lo menciona nosotros tenemos que entender varias cosas, a hoy, a hoy que no se ha modificado este estatuto de rentas y no se ha modificado ese Artículo 77, a hoy, la comunidad tiene que saber que la Administración Municipal ya incumplió, ya incumplió, y lo digo tajantemente porque es cierto, los plazos o los términos si se quiere que se encuentran en el Artículo 77 ya fenecieron, por algo, por algo vinieron al Concejo con ese Proyecto de Acuerdo de manera original para que una vez conocidas las bases ellos pudieran presentar directamente por parte del señor Alcalde un Decreto en el cual modificara los términos, sin embargo, nosotros desde la Comisión Tercera dijimos que los dejáramos igual y lo que estábamos modificando era ampliar los términos, pero si ustedes revisan, no estoy diciendo mentiras, cualquier persona que abra en este momento el Estatuto de Rentas Artículo 77, los plazos o los términos ya vencieron, es decir, la Administración Municipal ya incumplió con el expedir o con concederle a las personas ese pronto pago, y lo digo necesariamente por una razón, seguramente el Alcalde ya está manifestando que si emite los recibos de pago va a aceptar que salga el 5%, algo así escuché, que queda con un beneficio del 5%. me gustaría que lo hicieran de esa manera, no sé cómo van a votar los Concejales, ya les he manifestado a algunos que en efecto lo que dice el Concejal Torres me parece muy conveniente que se vote artículo por artículo, pero sí me gustaría ojalá que ese artículo primero, ojalá, ese artículo primero se votara de manera negativa a ver si el Alcalde va a expedir esos recibos de pago y cuántas reclamaciones va a tener, a propósito porque ya se viene una demanda frente a esa Resolución del IGAC, solamente quería compartirles eso, pero es indispensable que en efecto se le dé respuesta, por ejemplo, a lo que ya todos hemos preguntado, diferentes preguntas específicas, concretas, las hemos realizado, ya todos los compañeros que han participado en esta Plenaria, y es necesario que hablen concreto, seguramente no sé si el secretario Oscar desea ceder la palabra y que no sea usted el que nos dé las respuestas, lo digo respetuosamente es porque de verdad que ya seguimos preguntando reiteradamente, en efecto, mire ya incluso uno empieza a evidenciar que si bien es cierto, puede que no guarde relación pueden que para ustedes de pronto como Administración sean preguntas superfluas, antitécnicas, ya los Concejales se pronunciaron y están pidiendo una respuesta clara y concisa, es que ustedes nos den la respuesta y punto, ya, más aún cuando incluso yo estuve también en esa reunión de esta mañana y el mismo Alcalde dijo "no es que tengo que ir allá porque están corrigiendo las bases catastrales". Entonces yo le decía a Felipe, le decía a Pablo, "oiga queda uno preocupado, porque entonces ¿qué está pasando con esa base catastral?" Ya explíquenla, yo creo que con eso lo explican, explican también el tema del impacto fiscal, podemos continuar con los demás artículos que le preocupan a los demás Concejales pero digan las cosas de manera concreta ya dejen de tergiversar y de hablar de manera ambigua, por favor contestémosle a los Concejales y así le vamos dando orden porque como bien se dice son 7, 8 artículos y hay unas dudas frente a cada uno, contéstele a cada uno Concejales lo que le están preguntando y en específico sobre la base catastral.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal ponente, Honorables Concejales ¿alguien más desea intervenir?

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Solamente solicitarle y proponerle al ponente que esperemos la respuesta de la Administración, y posterior a la respuesta de la Administración empecemos a revisar el estudio que me parece supremamente prudente la propuesta del Concejal Víctor de artículo por artículo, pero de abajo hacia arriba es decir, dejar el artículo primero de últimas, pero para de verdad avanzar con la redacción, con la propuesta y que no estemos todos los Concejales opinando de cada artículo por separado, sino concentrarnos en uno por uno y hacer el estudio de esto.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales ¿alguien más dese intervenir? No hay más intervención, ahora sí voy a dar el uso de la palabra al Presidente de la junta de acción comunal de Tiquiza.

SEÑOR HÉCTOR ROJAS, PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TÍQUIZA

Gracias señor Presidente por darme nuevamente el uso de la palabra, gracias señores Concejales primero quiero pedirles disculpas sobre todo a usted señor Concejal Víctor Torres por haberme referido a leyes, pero es que para nosotros la gente del común, los de la vereda, los de las veredas sobre todo aquí del Municipio, lo que son los Acuerdos que son los que nacen aquí, lo que son los Decretos que nacen de nivel del señor Alcalde, para nosotros se vuelven leyes, porque algo, por lo menos que sumercé estaba impulsando como un asentamiento humano y sumercé dice que conoce su territorio ese asentamiento humano que usted sacó en videos y decía "venga impulsémoslo", si sabía que eso no le sirve al 80% de la vereda por estas afectaciones del Decreto 369, no le beneficia absolutamente nada, y aquí tenemos una persona habitante que se está perdiendo el 80% de su territorio, entonces yo creo que eso no es desinformar a la comunidad eso es antes informarle a la comunidad, cómo es que es el proceso que se está llevando ahora.

Ahora en el control político cuando se estaba tratando de solicitar usted era uno de los que decía "no, no, no espérese un segundo, necesitamos que para el día de mañana denos un o dos días más para tratar de mirar a ver, para tratar de informarnos, para tratar de consultar", es su terreno, es su territorio y al caso después de más de un año necesitaba más tiempo para informarse, sumercé si sabía que por la vereda Tiquiza que son vías del orden de anillos veredales, son vías que no están hechas para carros pesados, tractomulas, que estamos hablando de 30 toneladas, sumercé si sabía que por este lado están pasando estas tractomulas casi que a diario, aproximadamente entre unas 8 veces en el día, se están exponiendo nuestros estudiantes, se están exponiendo nuestros habitantes, se están exponiendo nuestros ciclistas, porque no hay rutas previstas para esto, no hay ciclorutas y cómo nosotros vamos a montar una cicloruta en una vía que supuestamente es departamental.

Entonces sumercé dice que conoce que es el territorio y que estamos malinformando a la comunidad, yo soy la persona que estoy aquí representando a una comunidad, y a diario tengo 14 grupos de la vereda y en esos 14 grupos a diario me están informando qué es lo que les está afectando a ellos, y usted dice que es su territorio, con todo respeto señor Víctor, pero tenemos que estar más en el territorio, tenemos que hablar más con la comunidad.

Ahora, de acuerdo a los pocos negocios que yo he tenido, para poder aprobar algo, un negocio se hace le doy el 50% para que usted empiece a trabajar y el otro 50% cuando usted me entregue ya el negocio lo que se está haciendo, lo que se va a hacer, aquí nos dicen que nos van a cobrar en este 2025 unas caracterizaciones de lo que se hizo supuestamente, pero ni siquiera nos han entregado los resultados de estos avalúos, de lo que está haciendo el IGAC, discúlpeme si de pronto dije alguna mala palabra que no tengo en el momento, pero no tenemos absolutamente nada, entonces ¿por qué nos van a cobrar unos valores a esta fecha si ni siquiera las tenemos y estamos a mitad de año prácticamente?, Entonces cuando yo hago un negocio cuando me entreguen completamente el resultado de lo que yo estoy pagando en ese momento, es cuando se dice "listo ya quedó concretado", pero no han entregado nada hasta el momento, ahora, hemos tratado de hacer una sinergia con los Concejales, con los 4 Concejales de la vereda Tíquiza, los hemos invitado afortunadamente nos ha acompañado el señor Concejal Edgar Salgado y la Concejal Montañez, nadie más, los otros 2 Concejales no nos han acompañado en el momento.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente, perdón, perdón, los dos presidentes.

SEÑOR HÉCTOR ROJAS, PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TÍQUIZA

Ahora.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente, perdón.

SEÑOR HÉCTOR ROJAS, PRESIDENTE JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL TÍQUIZA

Gracias por permitirme terminar, ahora están en ese momento diciendo "no es que tenemos que apurarnos para los cobros, para mirar a ver qué cómo es que se tienen que cobrar", sí, apurarnos, dar prisa para inmediatamente a algo que es como tan a la carrera, necesitamos, mire cuando uno ve en las redes, cuando se pregunta, yo no sé si es que el mal informado soy yo pero como si bueno usted qué vota positivo o negativo, no, no, no yo voy a votar negativo, como que así se estuvieran tomando las informaciones del momento, yo considero y con todo respeto que para este tipo de temas tenemos que capacitarnos más, averiguar más sobre el tema de lo que estamos nosotros afectando, estamos apoyando a la comunidad o estamos en contra de ellos.

Muchas gracias señor Presidente por darme el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias a usted Presidente señor Héctor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Ya ahí terminamos Presidente, es un "triss" quiero darle una respuesta al Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorable Concejal Víctor.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias Presidente.

Presidente, nuevamente mi presidente Héctor Cabra, yo siempre lo he considerado mi amigo, y es mi amigo, es nuestro presidente de la vereda y felicitaciones por eso, porque la verdad lo he visto trabajar muy bien y lo he visto trabajar con la comunidad bien y de verdad felicitaciones por eso, yo por eso nuevamente le aclaro que jamás estoy en contra de la comunidad, jamás, porque la comunidad fue la que me puso aquí, y si nos ponemos a mirar las intervenciones que llevamos año y medio el que más ha luchado y el que más ha hecho intervenciones por la vereda de Tiquiza se llama Víctor Fernando Torres, hasta inclusive fui el Concejal que cuando estábamos debatiendo el Plan de Desarrollo insistí tanto que se logró dejar en el Plan de Desarrollo la construcción del colegio de Tiquiza, y para este año ya quedaron MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.000.000.000) para hacer los estudios y diseños del colegio de Tiquiza.

Entonces, por eso le digo "felicitaciones presidente" soy uno de los Concejales que ha batallado y luchado por nuestra vereda, cuando fui Concejal hace 8 años se construyó la primera etapa del colegio de Tiquiza, se construyó la primera etapa del colegio de Tiquiza, y de ahí para acá ahí quedó el colegio, por eso llegué nuevamente al Concejo y estamos luchando nuevamente para que se construya la tercera etapa del colegio Tiquiza, y hasta inclusive con el Decreto 369, usted puede mirar las intervenciones que hicimos la semana pasada, voy a preguntarle a la doctora Yaklin la directora de Planeación ¿quién fue el que luchó aquí la semana pasada para que me dieran respuesta sobre ese Decreto 369? De verdad que lo he hecho con cariño y lo he hecho con responsabilidad, y fui uno de los que hice esa pregunta y la doctora Yaklin no me puede mentir ¿quién hizo esa pregunta? Que me explicara lo del Decreto 369 que estaba afectando las veredas lo que es cerca de Piedra, Fonquetá, Tiquiza, parte de Fagua, parte de La Balsa y parte de Bojacá, y a ese decreto le vamos a hacer un debate, y un control político y estoy preparándome para hacer ese debate y ese estudio, por eso lo invito presidente de verdad de todo corazón tengámonos en cuenta, porque usted celebró los cumpleaños de la vereda de la junta de acción comunal y no nos invitó, yo pertenezco a la vereda y fui vicepresidente de la vereda de Tiquiza, comité de deportes hace 20 años y creo que tengo argumentos para ser invitado a los cumpleaños de nuestra vereda, donde nací, y presidente a no ser que, no sé dónde mandó la invitación, pero a mí no me llegó, y usted tiene mi teléfono y no me llamó a invitarme a los cumpleaños de la Tiquiza.

Gracias Presidente.



HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Víctor, Honorables Concejales.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Ven por qué no quería volver a dar, porque se forma un debate y lo importante lo estamos dejando de lado, sé que aquí todos los Concejales, cada uno desde su curul han trabajado por sus sectores, eso no lo dudamos, pero concentrémonos en las inquietudes frente al proyecto y así la Administración nos dará respuestas, porque estoy seguro que de manera positiva nos darán todas esas respuestas ya que ellos tienen la información para ver si podemos tomar decisión bien sea en bloque o por artículos como deseen la Plenaria así se hará.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente por favor.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Les pido el favor que nos centremos en el debate citado, para...

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente, le estoy pidiendo la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Yo le respondo Presidente gracias.

Me voy a demorar 2 minutos sobre esto, si es cierto que estos Proyectos de Acuerdo tan importantes no deberían desviarse con otro tipo de conversaciones, por ejemplo, este Decreto que está afectando al Municipio de Chía, en este estudio no tiene nada que ver, ¿por qué? Presidente Héctor usted está haciendo un ejercicio ahorita muy importante en la junta de acción comunal, se le reconoce, por supuesto, el Concejal Víctor también lo hizo en su momento, mi papá también lo hizo en su momento, el Concejal Salgado también lo hizo en un momento, quién sabe usted de pronto esté en 2 años y medio en campaña para el Concejo, entonces a mí si me parece importante presidente, pues el respeto mutuo porque yo si le digo con absoluta certeza que yo todos los días de mi vida trabajo por el sector de Tiquiza, usted de pronto no se entera porque usted tiene sus amigos y las personas bien sectorizadas, yo también, el Concejal Salgado también, el Concejal Víctor también, ¿cuántos habitantes no tiene Tiquiza?



Entonces no está bien llegar a este atril a atreverse a decir que de pronto los Concejales no trabajamos, y yo solamente me permito decir algo y es que el año pasado cuando se hacían las reuniones y usted citaba yo era Presidente, y yo le escribía presidente yo no puedo asistir a la Sesión porque estoy presidiendo la Sesión y no me puedo retirar, estamos en algunos temas importantes, sin embargo, la Concejal Angélica va a ir y me va a apoyar en la representación, por eso ella siempre estuvo, y la Concejal Angélica no me puede desmentir o me no me puede desmentir para que usted lo tenga presente y se acuerde de eso.

También me acuerdo que en otros escenarios usted o alguien de la Junta de Acción Comunal me escribe para pedirme apoyo en algunos temas y nadie puede decir que yo no he apoyado, y también tiene que aceptar que tampoco me pareció justo que no nos invitara al Concejal Víctor, a la Concejal Angélica y a mí, y qué casualidad solamente al Concejal Salgado al cumpleaños de la vereda Tiquiza de la Junta de Acción Comunal, eso la gente no lo supo, eso usted no lo dijo, pero las cosas tienen que ser como son presidente, las verdades hay que decirlas completas no por pedazos, las versiones son como son, y sabe que esto de verdad me molesta, porque es que allá las personas piensan que es que nosotros no quisimos ir.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

No discúlpeme Concejal, déjeme terminar, porque cuando uno tiene unos temas que a uno si lo tocan uno tiene que hablar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente ya voy a terminar 30 segundos, 30 segundos.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Este tema nada tiene que ver y de verdad...

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Nada tiene que ver, pero él vino a hablar de eso.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Si los invitan o no a los eventos, a mí tampoco me invitaron y yo no estoy haciendo reclamo.



HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Usted no es de allá.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Y es que ahora tiene que ser uno de allá.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Usted no es de allá.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

No me da pena Concejal.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Déjeme terminar Presidente, porque es que si no estuvieran tocando esos temas yo no estaría hablando de eso Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Pido el favor redondear.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Yo ¿por qué tengo que limitar mis intervenciones a ...

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

favor Miramos el tema de la moción

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente, porque tengo que limitar mis intervenciones a lo que usted me está pidiendo, respete mi curul, respete lo que estoy diciendo, ahora me apaga el micrófono.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia le pido el favor que estamos en un estudio del Proyecto de Acuerdo No. 4.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

30 segundos le estoy pidiendo Presidente, y ya, porque no le dijo lo mismo al presidente cuando pasó a hablar, a mí sí me quiere quitar la palabra, pero a él no cuando pasó.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Pero es que él es el ponente.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Estoy hablando de la persona que se pasó en el atril, si claro.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Ah pensé que me señalaba el ponente, ven Honorables Concejales.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Presidente le estoy pidiendo 30 segundo con todo respeto.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Debo ser muy estricto en el cumplimiento del Reglamento, el orden que yo establezca es el que debemos seguir, pero lamentablemente estábamos en un punto importante que era ya exigirle a la Administración algo y miren dónde estamos, desviándonos, ya el presidente quiere volver a hablar, entonces hagamos aquí lo que queramos y yo estoy aquí ...

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Déjeme terminar la intervención usted le permitió a todos los Concejales hacer la intervención.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Pero concejal Natalia le dije que nos centremos en el proyecto, creo que este tipo de discusiones se pueden dar en otra en otro escenario con el presidente, solucionan sus diferencias, porque es que la comunidad no tiene que enterarse si hay diferencia entre ustedes, por qué los invitaron o no, si lo nombran o no, de verdad como Presidente les pido respeto por la Plenaria, respeto por el estudio de este Proyecto de Acuerdo No. 4, respeto por las personas que se encuentran acá en la Corporación Concejal Natalia, y le voy a dar un minuto para que termine la palabra.

Si no tiene nada que decir frente al proyecto seguiríamos entonces con otro Concejal, si desean intervenir les pido el favor que hagamos orden en la Plenaria.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

30 segundos, no un minuto.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

No si quiere demorarse un poquito más, no hay ningún inconveniente.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Solamente quiero aclarar eso, porque presidente acá todos trabajamos muchísimo para estar acá, todos, usted está trabajando no sé si para llegar acá, es más ojalá lo haga, porque a usted le tocó un momento histórico en el Municipio de Chía, en donde llegó un Decreto y va a afectar la vereda de Tiquiza y más adelante siempre nos acordaremos de eso, entonces ojalá tenga la oportunidad de lanzarse al Concejo y estar en esta curul para entender también las posiciones.

Entonces solamente decirle presidente Natalia Gil Loaiza siempre ha estado a disposición de Tiquiza, tengo la fortuna de llegar a las casas, tengo el gusto de sentarme a almorzar en muchísimas partes y visitar cada vez que hay cumpleaños, y usted sabe eso, entonces por favor de corazón le digo no busque hacernos quedar mal a los Concejales, porque yo a usted lo respaldo siempre, jamás he dicho algo malo de usted porque de verdad lo admiro, admiro el trabajo que usted hace presidente, y ya no hago más esta intervención, qué pena con los funcionarios, y ustedes Concejales, un saludo especial a Esperanza Bastidas que sabemos muy bien la situación de ella, pero Esperanza el proceso del estudio del Decreto se está haciendo, el Decreto se va a modificar tenemos que esperar eso.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Edgar tiene uso la palabra.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA



Presidente, no, respecto al Proyecto y la Concejal Natalia dice que el Decreto 369 nada tiene que ver con ..., pero es que Concejal, la comunidad y se ha manifestado, y aquí lo han manifestado no es solo Tiquiza, toda la comunidad está preocupada, ósea ¿qué pueden hacer con ese Decreto? Les va a llegar el cobro pleno ¿sobre qué le van a cobrar a esa a esa gente?

Entonces, sí tiene que ver algo ese Decreto con este Proyecto con lo que estamos estudiando.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA.

A mí se me pasó mencionar eso.

HONORABLE CONCEJAL EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA

Sumercé dijo que no tiene nada que ver acá, no, yo creo que sí tiene que ver algo, entonces se equivocó Concejal Natalia, Concejal estoy en el uso de la palabra, yo le respeté cuando sumercé estaba hablando, Gracias Concejal.

Es para que aclaremos, sí, sí realmente tiene algo que ver este este Decreto con lo que estamos estudiando o no, porque es que sumercé dijo que nada tiene que ver, a mí me parece que sí tiene que ver.

Y yo le quisiera contestar a sumercé una sola cosita, y no es polémica mi querida Concejal y Concejal Torres, el día que se celebró el cumpleaños de Tiquiza invitaron a los expresidentes de la vereda, obvio que estuve allá porque fui presidente, no fue mala intención de nuestro presidente no invitarlos a ustedes o tenerme en cuenta a mí, no, él invitó a los expresidentes que empezó desde el primer presidente de junta de acción comunal de Tiquiza hasta el último como lo es él, no fue nada más, por eso que quede claro que no es que él tenga algo en contra de ustedes, de los Concejales y no los invitó porque no quiso, no, el invitó a los presidentes al cumpleaños de la vereda de Tiquiza, lo quiso celebrar le salió muy bonita la celebración, pero era con expresidentes de Junta de Acción Comunal para que quede claro y no lo culpen a él por una invitación.

Gracias señor Presidente por uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JORGE ENRIQUE SALAZAR GORDILLO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, Concejal Jorge Salazar.

HONORABLE CONCEJAL JORGE ENRIQUE SALAZAR GORDILLO

Gracias Presidente por el uso de la palabra, saludo los compañeros, a los de la Administración y todas las personas que nos acompañan en esta Plenaria.

Lo que voy a expresar sobre el proyecto es mi concepto personal y no necesito de corrección si está mal a la manera de que otras personas lo piensen, mire en lo

presupuestado para el año 2024 era recibir la suma de más o menos CIENTO VEINTIDÓS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$122.000.000.000) y efectivamente se recibieron OCHENTA Y NUEVE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$89.000.000.000) ¿qué quiere decir eso? Que quedó el 25% por debajo de lo que lo que se estaba presupuestado, si a lo que está presupuestado para este año 2025 que es CIENTOS SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$173.000.000.000) le restamos ese 25% nos va a dar un valor de más o menos ¿cuánto? como CIENTO VEINTE MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$120.000.000.000) y pico, de ser así los descuentos que se hagan por encima de ese 15, ese 10, y ese 5 sí van a tener un impacto fiscal a mi manera de ver las cosas, y a eso es lo que tenemos que analizar.

Es muy difícil pensar que vamos a tener la actualización catastral y que nos va a servir para poder votar este punto, mire esa información es de persona a nadie y aplica de manera muy diferente en porcentajes, a una persona le puede aplicar un porcentaje en la medida que les afecte a uno les puede ser muy alto a otro les puede ser muy bajo en la medida que tengan los predios en la base que tengan en sus alivios catastrales.

Entonces eso no es tan cierto de que vamos a aplicar, que con eso vamos a solucionar el tema del impacto fiscal con que tengamos la base catastral, yo pienso que esa información es de cada persona, la información mía no la tiene por qué tener todo el mundo, para eso la Administración a cada uno le da su información y afecta de manera muy diferente en cada caso, uno no podría sacar un porcentaje, ni siquiera global de cómo podría eso afectar en los descuentos que pretende el Municipio.

Yo sí quisiera que miráramos la base catastral que no sea lo fundamental para poder apoyar este proyecto o lo niegan o lo aprueban, pero la base catastral no puede ser lo que se exija para aprobar el proyecto, porque finalmente lo que están pidiendo es que aprobemos unos porcentajes, y a mi manera de ver las cosas si se da más del 15% si hay impacto fiscal, si se da una cifra entre 15, 10, 5, es lo que la Administración considera que se puede aplicar y descontar.

Lo otro como no tenemos una cifra, no la podemos tener tampoco, ni la tiene la Administración, entonces yo pienso que no sería conveniente, porque si va a causarle, si tuviéramos una cifra real, podíamos aplicar qué tanto afecta un punto, qué tanto afecta dos puntos, qué tanto afecta tres puntos, del 15 al 16, 17, 18, no lo tenemos, no lo podemos hacer, entonces yo sí pienso que debemos mirar qué es lo que nos están pidiendo la Administración y día que pase, es día que lo dije en intervención anterior las personas que están haciendo promesas de compra de venta, las personas que están vendiendo, las personas que están..., las personas se están afectando, día que pase, y los mismos compañeros lo han dicho, se nos acerca el próximo recibo y entre más tiempo demos, más cerca nos queda la otra obligación, pienso que si hay impactito fiscal donde pensemos que se pueda aprobar más del 15, del 10 o del 5%, y en lo que tiene que ver con los otros descuentos que están al 70 y eso sí eso yo pienso que sí se podían, inclusive llegar igual que el proyecto que aprobamos el año pasado para los descuentos en mora.

Gracias Presidente, y lo que digo no es para que polemizar, ni que me estén corrigiendo, es mi manera de ver las cosas desde acá y yo pienso que es lo correcto, que miremos si realmente si aplica o no, pero no es la actualización catastral la que nos va a permitir, porque esa cifra no nos da una cifra real.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal ponente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

No, sin ánimo de por supuesto de atender su observación, a mí sí me gustaría que enfatizaran eso, es decir, que la pregunta del Concejal Salazar, porque él dice que ustedes no tienen la información, yo me hago una pregunta y acá lo dijo un ciudadano, si sabemos que el aspecto es diferencial frente al estrato uno y dos y teniendo la base catastral no podemos decir cuál fue el recaudo por ejemplo para estrato uno y dos, entonces ¿cómo hacen ustedes para expedir los recibos? Si no se puede sacar esa, esa simple estrato uno y dos en Colombia son con un valor diferencial para la actualización catastral, me deja también preocupado un poco, si en efecto esa afirmativa, esa respuesta que le dan al Concejal Salazar para que ahonden en ella y nos den explicación porque al final del día acá lo que queremos es simplemente que nos expliquen, no, sin ánimo de atacar ni mucho menos, pero si me parece extraño que sabiendo que el estrato uno y dos es diferencial, no podemos saber el recaudo si ya se tiene la base catastral.

Esa sería mi intervención Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales ¿alguien más desea intervenir?, No hay más intervenciones, voy a dar el uso de la palabra a la Administración, si alguien me pide el uso de la palabra no lo voy a conceder hasta cuando finalice la Administración.

¿Alguien más desea intervenir? Honorables Concejales, no hay intervenciones de los Honorables Concejales, doctor Óscar tiene usted el uso de la palabra.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias señor Presidente.

La Administración básicamente recoge cada una de las dudas como le venía diciendo hace un instante, y las que lleguen a surtir, estas dudas son bienvenidas porque enriquecen el proyecto y la verdad entendemos la preocupación de cada uno de ustedes, de la comunidad, volvemos lo reiteramos, sabemos puede ser, no sé, el desespero o si la inquietud más bien que genera en toda la población que les pregunta a ustedes a diario precisamente sobre este tema, y al respecto estamos para poder sustentar lo que nos corresponde, y en ese sentido en estas sesiones lo hemos venido realizando y creo que al final llegamos siempre al mismo punto, pero hemos podido avanzar, en algún momento, inicial era que con base a las opiniones muy respetables de algunos no se cumplieron las condiciones para cobrarla este año, posteriormente muy respetuosamente tuvieron a bien pasar una proposición y pues que es a lugar y conforme a la ley y que posteriormente saldrá el resultado, en todas las formas en el sentido de veo yo buscar la forma de favorecer al contribuyente y/o de pronto pensar, o de su punto de vista cada una personal que respeto, y como lo acaban de decir algunos de ustedes hacer ver que si la Administración ha incumplido, y que no se debe realizar y demás, y ya de volvernos a la Resolución usted mismo me lo solicitó señor ponente que ya lo habíamos dicho y que no le diera tantas vueltas a esto y que contestara o que contestara uno de

Página 43 de 67

mis compañeros, ya le cedo también la palabra a ellos, pero considero que lo que hemos venido diciendo es a lugar, que les guste a algunos la forma con que se dice, con que no, porque no puedo lamentablemente y discúlpenme todos, querer contestarles de la forma que muchos quisieran y es vamos a aumentar el descuento y/o no implementemos la actualización porque de forma responsable ya lo he venido diciendo y reiterando nos toca cobrar, nos toca cobrar, sí, efectivamente pasaron muchos antecedentes, estaba suspendido, todo ese tema no lo voy a volver a recalcar.

Pero sí quería hacer un pequeño recuento y lo dije acá Honorables Concejales, y ya voy a cada una de las preguntas de ustedes para no evadirla ni más faltaba y de las personas de la comunidad, y es que el viernes 4 se recibió, no el 2, acá les hago la claridad y es difícil teniendo 200.000 responsabilidades, el Alcalde sale en todo momento desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana, en todos lados, sábados, domingos, y recibe muchísima gente y trata de estar enterado con cada secretaría de la información de cada área para poderle dar respuesta a la comunidad, que si en un porcentaje de pronto por el tipo de hora, por el tipo de lo que sea, se haya equivocado, yo lo he venido aquí refutando y no vengo a contradecir la información, simplemente a comentar que esta información se recibió el 4, nosotros le dijimos acá tan pronto inició el proceso que nosotros recibíamos esa información, que arrancábamos el lunes 7, que empezábamos a validar la información que inicialmente eran 57.000 predios que han pasado a 66.000 predios y que cogimos uno a uno, esta información desde la Secretaría de Hacienda que entre el martes 8, miércoles 9, jueves 10, se empezó con el muestreo para verificar la información, son procesos de preliquidación con el proveedor del sistema que nosotros tenemos SEIGOB con la Dirección de Rentas con los técnicos ingenieros que tenemos, contratistas que nos ayudan al proceso, el jueves 10 también estábamos, este proyecto siempre ha estado paralelamente radicado, y lo digo en este sentido es que no hubiéramos radicado ese artículo como lo dice el Honorable Concejal estábamos solo con los beneficios, vimos la oportunidad, porque sabíamos que usted le iban a preguntar bueno ¿y qué va a pasar con los descuentos? Incluimos este artículo que de pronto se ha convertido en el tema de debate y los entendemos a ustedes y a la comunidad, porque simplemente no quiero saltar la norma, no quiero hacer ver que la Administración pisotea la gente y demás, no, que vimos oportuno e inclusive lo dijimos, usted lo manifestó que porque han pedido inicialmente el Decreto por todos estos temas, porque no sabemos los tiempos, porque todos los días no hacemos actualizaciones catastrales, porque no somos los más expertos en el tema, y hay que decirlo, contratamos efectivamente personal desde varios puntos para el acompañamiento, porque hacía 10 años no se hacía, y es que aquí viene un tema que siempre se malinforma y se trata de ocultar muchos temas, pero ¿por qué no se hizo ¿Por qué se está haciendo mal? ¿Por qué se va a cobrar? Cuando no se vuelve a reiterar que hacía 10 años no se hacía, y no voy a reiterar las demás cosas que se han venido planteando y es que necesitamos los recursos, al final todos sabemos que necesitamos los recursos, que responsablemente de alguna otra forma el valor que dejamos desde el año pasado coincide precisamente con algo que usted ha venido proyectando y es que en ese sentido de que recibimos la base hicimos posteriormente entre el viernes 11, sábado 12, domingo 13, empezamos a continuar con la liquidación y facturación, encontramos ciertos temas que por temas alfanuméricos, por temas internos, allá de la base, algorítmicos, sistemáticos o como se llame, empezamos a detectar, no podíamos salir así a producción, por eso les dije a ustedes vamos a revisar eso más o menos, y el Alcalde fue consecuente en que eran más o menos 15 a 20 días que es en el proceso que estamos.

Hicimos mesas de trabajo con el IGAC precisamente llevamos más o menos 6 mesas de trabajo poniendo a consideración estos errores que se han venido detectando para validar, y al salir realmente haya los menos, van a haber reclamaciones



efectivamente, pero las menos reclamaciones posibles. Trabajamos también los días de Semana Santa, el viernes antes de Semana Santa estuvimos en el IGAC, el lunes santo o martes santo estuvimos en el IGAC estuvimos y continuamos en el proceso con ellos, posteriormente validamos y seguimos efectuando con los técnicos el proceso en reuniones de internas, posteriormente con ellos, pasaba la Semana Santa pusimos nuevamente consideración, ellos hacen su proceso interno, nos reunimos en los grupos de trabajo allá y posteriormente ya sigue el proceso y como lo ha venido diciendo el Alcalde ya el escenario es que este fin de semana y la primer semana de mayo ya empecemos con la liquidación.

Esos son los tiempos, porque en un tiempo normal, nosotros le decíamos son una, dos semanas máximo de liquidación, pero entraron unos de 9.000 y pico de predios nuevos y tocaba verificar bien, estamos en ese proceso y no queríamos ser irresponsables, y acá aparte que haya reclamaciones con todo el derecho de algunos contribuyentes, que se minimizaran porque es que aquí no se ve el predio de "Pepito Pérez" el contribuyente llámese "X", sino que vienen también unos códigos, una serie de información que es bastante larga, pesada, que hay que empezar a validar y ahí donde nos damos cuenta si coincide o no coincide con las zonas homogéneas, si está le está aplicando o no la ley 1995, la ley 44, hasta el doble ¿no? Esos temas tenemos, que si es vivienda familiar, que si no es vivienda familiar, que si es estrato uno y dos como lo acaban de decir, y aquí hacer la claridad, nosotros nunca hemos ocultado que dentro de la base hay cerca de 8.000 predios en estrato uno y dos, hacen parte de este monto que yo presento.

Lo he dicho en 4 ocasiones, me tocaría verificar los audios, hacen parte porque es que no lo podemos sacar de los CIENTO SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$173.000.000.000) están incluidos, y les he dicho que conforme a la ley 1995 esos predios efectivamente solo crecen el IPC, eso lo hemos manifestado, que los demás son los que van a crecer en el aspecto de hasta el doble o los predios que tenían lote y ahorita aparecen con construcción esos entrarían pleno, los que son predios urbanizables no urbanizados, ese es el castigo que tiene la ley por tiempos, porque se supone que precisamente y en ese sentido en su momento en el Proyecto de Acuerdo del año pasado estamos fijando unos límites para que no les pegara tan duro, Proyecto de Acuerdo que por razones ya ustedes entienden no se aprobó y ahí venían esas prelación para que no les pegara o no les impactara, no se pudo, ahora necesitamos salir, ustedes mismos no lo hicieron ver Honorables Concejales, necesitamos salir para que ustedes revisen y lleguen las reclamaciones y poder validar qué más se tiene, estamos tratando de disminuirlo y en esa valoración preliminar y con esos bases preliminares vimos que el monto establecido era CIENTO SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$173.000.000.000) aquí no lo estoy sacando del sombrero, que coincide con un valor, pero si mañana aumenta un peso, dos pesos menos disminuye, no podemos decir ahorita que es que sigámosle aumentando porque sería irresponsable, entonces mañana va baja la base o el valor es menos y entonces damos dos puntos o tres puntos y no se recaudó, entonces reduzcamos y es culpa suya, o puede que aumente dos o tres puntos y entonces ¿por qué no hizo? Si ve que usted no quería, en ese sentido es como ustedes lo han venido pidiendo la base, la base, la base.

Nosotros nunca hemos venido a engañar, les dijimos, recibimos la base, estamos en ese proceso, demoro, lo estamos validando en esas mesas técnicas, recibimos esos ajustes, los aplicamos y también estamos esperando algo que no ha mentido el señor Alcalde y es si se llega a dar positivo o negativo este Proyecto también lo vamos a tener en cuenta, si ustedes deciden que no, pues lo tenemos en cuenta, si deciden que sí, lo aplicamos, no, ¿de quién es responsabilidad si es lo que ustedes siempre han acogido ante la comunidad? De la Administración Municipal, se dejó en el Plan de Desarrollo se contrató por la Administración Municipal, es una necesidad de la comunidad saber que los predios de la gente realmente se avalúen en el valor que corresponde, está por una ley de Plan de Desarrollo, la aplicación

está por una ley que viene la ley 14, la 44 y demás. Los tiempos en que debe realizar estamos cumpliendo la ley, pero aparte de cumplir la ley tenemos la convicción que es la única forma de poder el día mañana brindarle una solución a la comunidad, entonces, no que usted me está diciendo que con esta actualización o no se tiene proyectado con qué se van a hacer las vías, decía uno de los ciudadanos que ya voy a cada uno de los puntos, con el pago de estos recursos contribuimos, lo decía el Honorable Concejal Salgado a unos gastos de funcionamiento, deuda, inversión, que los de funcionamiento, algunos de inversión se salgan del mérito no corresponda o usted determinará desde su punto de vista subjetivo, desde el punto de vista objetivo, la Administración tendrá que responder acá en los controles políticos y demás, a la comunidad, puede en ese sentido ya hay una nómina y toca pagarla y ya hay unos contratistas que son de apoyo y de alguna otra forma en cada área se requieren, ahí los sustentos habría que validar, sí, que sí, que no, sería, pero aquí el sentido común es para las personas que hoy de pronto se conectan y están siempre.

Ustedes lo han vivido en la comunidad necesitamos más recursos, si alguien lo decía de la otra forma que de pronto no lo supe decir y pido excusas al Honorable Concejal Pablo en su momento que decía, pero es que ya sabemos que usted viene a decirnos que con eso se va a cubrir las obras, o los temas sociales, o qué sé yo, ¿y tratan? Yo no trato de engañarlo, simplemente decirle que es la verdad, y en ese proceso de lo que es lo institucional del Municipio ustedes lo saben, efectivamente necesitamos, entonces solo decimos "mantengámonos quietos, no hagamos actualización, no modifiquemos nada" y ustedes nos estarían castigando, no cobremos una cartera, no hagamos nada, dejemos como si esto no pasara, el cambio es el inicio, necesitamos dar resultados y las nuevas administraciones que tengan los recursos para pasar de ese desatraso de 40 años que tiene el Municipio, empezar a dar pasos, para que ustedes mismos el día de mañana cuando sean Alcaldes, Alcaldesas tengan los recursos o quien llegue.

Sabemos cómo la persona de la comunidad y que menciona cómo están afectados y preocupados, de que está esa intriga, esa ese miedo, de qué será, ¿cómo me afecta? Para esos casos especiales como lo dijo la doctora Yaklin se van a ser atendidos por parte del IGAC, con los medios, que eso es otra de las reuniones que hemos tenido y tuvimos hoy también garantizar el servicio con más personal, con más puntos, que se resuelvan de inmediato, que se avalen los casos que puntualmente realmente se van a salir del orden legal o técnico, y que se haga la revisión y se hagan los actos administrativos de corrección para que se aplique antes de que pague, inclusive, los descuentos si hay a lugar la persona no tiene el afán y que no se quede con los descuentos, ósea que se pueda acceder a los descuentos correspondientes, ustedes mismos los decían las personas varios necesitan urgentemente este proceso, necesitan continuar su día comercial, compraventa y demás, y van a venir esas reclamaciones, y claro está en juego mi cabeza, eso sí es claro, y aquí no necesito ni un diploma, ni nada, mañana saldré en cualquier momento, pero lo cierto es que en esa responsabilidad sanear las finanzas en unos años con personas responsables en la Administración en el sentido que tengan los recursos para continuar la ejecución y buscar resultados este pueblo va a cambiar. Así lo hizo municipios como Barranquilla, miren los resultados, con generar esos ingresos, con hacer efectivamente los cobros y hoy ha cambiado, muchos de ustedes han ido y otros tantos que han ejercido la misma función de sanear las finanzas, sabemos que es una responsabilidad que toca la fibra, que nos va a molestar, que va a llegar la gente, algunos con todo el derecho otros con algún derecho y otros que realmente son infundidos por algún miedo o porque no sé, algo, les dirá que estén ahí.

Y alguien nos lo hacía decir "es que póngase un casco porque le vamos a incendiar y a dar pedradas y demás", con todo el respeto le digo que acá no sé de qué grupos hablan, no soy delincuente, sí, soy delincuente por venir a este Municipio a tratar



de tener una familia, una oportunidad como la tuvieron las personas que han venido a generar desarrollo, perdóneme señor Presidente no me estoy saliendo, pues no lo soy, tengo una familia, hecho mi carrera acá, he salido a otros municipios, al igual que llegaron mucha gente de abajo, si soy delincuente por estudiar en el SENA, si soy delincuente por financiarme con el ICTEX, si soy delincuente por ganarme un cargo de carrera, si soy delincuente por empezar un proceso acá que no ha afectado a nadie, si soy delincuente u otra cosa, considero que no lo soy, si soy delincuente por venir de abajo y tratar de hacer ver las cosas y gente de bien como lo son las personas de Chía, gente de bien que queremos simplemente sacar este Municipio adelante, si tengo errores los acepto, si soy delincuente por venir a continuar los procesos que otra Administración realizó y en su momento de pronto no les dijeron y está dentro de marco legal, lo hago porque me corresponde o si no mañana me castigan.

Les decía aquí a ustedes me toca la tarea del patito feo, yo sé que a nadie le va a gustar, pero me afana el día de mañana que atenten en la calle contra mí, por personas que salen a decir y desdecir, ocultos o no ocultos, no, eso no es responsable, uno tiene familia, ustedes todos tienen familia y necesitamos que de alguna otra forma mirar cómo llegar a ese punto medio, y no es un capricho de la Administración, ojalá que se empiecen a ver las obras y la gente empieza a cambiar el concepto, eso es lo que le duele a la comunidad que no ve las obras de su sector, de su colegio, de sus vías, de su seguridad, claro que le duele y claro que no cree en ninguna Administración y es lo que queremos, mire no quiero salirme como lo dijo el Honorable Concejal con mis decires, pero quería de alguna otra forma comentarlo, tratamos de hacer de forma correcta y si lo que ustedes dijeron todos los temas y peticiones son a lugar, y en ese sentido alguna persona de la comunidad la señora Teresa en ese tiempo, la señora Angélica, además es que llamaba a la unión y yo lo digo también y acá expongo algunas de las cosas, muchas de ellas no van a ser aceptadas por ustedes, pero es la forma en que la Administración desde el punto de vista técnico lo sustenta para que ojalá la gente tenga la oportunidad de tener un descuento en temas de ICA, unos beneficios tributarios en temas de predial.

Entonces el Concejal Pablo nos decía ¿cuál es el estimado al recaudo con la base anterior y con la nueva? ¿Qué explicación hay?, Ahí viene lo que siempre me han preguntado el Concejal Pablo, el Concejal Andrés, alguna persona de la comunidad, y es, yo lo dije hace un momento nosotros recibimos una base, iniciamos todo este proceso, en ese proceso de carga tenemos un preliminar, sobre ese preliminar de CIENTO SETENTA Y TRES MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$173.000.000.000) es que estamos haciendo el cálculo, puede variar para algo o bajar, y no puedo venir a decirles hoy, y qué más quisiera decirle no sea el 30, pero entonces hacemos una actualización para generar todo un descuento no sería coherente porque ya hay un valor y por eso lo presentaban estos cuadros o cifras, ya tenemos un estimado desde el año pasado que de alguna otra forma al tener ese estimado inicial vemos que aplicarle esos descuentos de años anteriores y esa cartera que hay en promedio que está dentro del margen que se proyectó, y al subirle unos puntos podemos estar en riesgo de generar un impacto fiscal negativo, y no cumplir la meta, eso realmente.

Entonces aquí básicamente Honorable Concejal, si efectivamente en el certificado de impacto se mencionó el tema, en la exposición de motivos, si usted lo valida, ahí está todo el tema de los descuentos, de los intereses, todas las proyecciones tanto de los intereses en beneficios y de los demás beneficios que se presentan, y en los descuentos inicialmente no se ha planteado, lo organizamos como usted lo solicita, pero aquí lo que queremos decir es, los descuentos que se incluyen en los plazos, porque los descuentos son los mismos del Acuerdo 107, el 15, el 10 y el 5, no varía, porque no es un beneficio, un descuento adicional, no lo es, no varía, no genera un impacto adicional, que de pronto usted lo ve de un año contra el otro dice o un 5,

un 15 contra un 20 ahí se puede notar, pero nosotros no estamos incrementando porque eso ya está establecido, no estamos variando o generando con ese descuento y claro es muy al lugar su solicitud, nosotros lo incluimos y así se considera no hay ningún problema, pero siempre lo hemos manifestado y reiterado pero para tranquilidad de la Honorable Concejal Natalia que lo solicitó respaldando también su petición y otro Honorable Concejal ya lo tenemos ajustado y lo presentamos con mucho gusto.

Cuando se presentó el proyecto bueno, el certificado de impacto allá, sin embargo, en Comisión se modificó el estrato uno y dos y el impacto, en el estrato uno, tener la base, tener la base efectivamente por Resolución la 746, aparte la ley 1995 establece que hay un tema y aquí le leo el artículo que es de reserva de ley, yo no puedo suministrarles a ustedes a no ser que se cumpla con las condiciones que está establecido en la norma, ya le voy a leer, y que la base tiene una reserva.

Yo no puedo suministrar la base ni impuesto de ICA, ni impuesto predial y así como la DIAN no puede suministrarlos la base de renta, ni de IVA, ni de nada, el IGAC con base en la información que está establecida en la Resolución 746 ellos dan cierta información a petición y a solicitud de los contribuyentes de las personas interesadas.

El Municipio en este momento, vuelvo le digo, aquí ya se la reitero la norma ¿Dónde está? el artículo 79 de la Ley 1995 las bases catastrales pueden estar sujetas a reserva legal en ciertos casos, según este Artículo. La gestión catastral es un servicio público que implica la formación actualización conservación difusión de la información, sin embargo el acceso a estos datos pueden estar restringido cuando involucra información que compromete derechos fundamentales o bienes constitucionales, lo refería de alguna forma el Honorable Concejal Jorge de esa misma y del Artículo 583 del Estatuto Tributario Nacional la información tributaria respecto a las bases gravables y determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias tendrá carácter de información reservada. Por consiguiente, los funcionarios de la Dirección General de Impuestos solo podrán utilizarla para el control, recaudo, determinación, discusión y administración de los impuestos para efectos de informaciones impersonales de estadística. La 746 también de alguna otra forma establece cómo se puede llegar a tener acceso por parte de un contribuyente a alguna información particular que afecte o que tenga relación con el contribuyente que la solicita.

La Honorable Concejal Natalia hablaba de los porcentajes aprobados por la Administración, efectivamente como usted lo solicita el Honorable Concejal Iván también lo había solicitado que revisáramos y determináramos los plazos reales para la actualización, cuántos meses se iban a determinar. Nosotros en una ocasión le habíamos dicho estos meses nos hemos sostenido con el recaudo de la sobretasa, con los recaudos de la delineación con los recaudos de ICA ya se han venido pagando, pero de alguna otra forma para nosotros el impuesto más importante es el predial, se ha venido contratando, pero cuando uno contrata no todo lo paga en los primeros meses, eso en algunos servicios es mes a mes y en ese sentido nos hemos venido sosteniendo. Podemos revisar con ustedes Honorables Concejales lo solicitado, hoy está a junio podemos mirar el efecto de que ese 15% sea a julio o lo validamos con gusto, inclusive el tema de los intereses que ustedes solicitaron en el tiempo, porque cuando se presentó el proyecto que ya hace unos días teníamos unos plazos, pero desde luego esos plazos los podemos revisar en la medida que ustedes lo consideren y establecerlo, como se va a tocar Artículo por Artículo consideramos que en ese momento se puede validar.

El Honorable Concejal Andrés ya lo decía yo en algún momento y me reiteraba el tema de las de las bases ya lo hacía referencia desde el punto de vista de lo que había ocurrido para el nombre del Concejal Pablo y también le contestaba a usted

y a algunas personas de la comunidad, hacía referencia a temas que ya toqué en la exposición del incumplimiento por parte de la administración según su punto de vista y demás por temas que sean venido desarrollando. Vuelvo le digo no todos los días hacemos actualizaciones catastrales y son temas que de alguna otra forma se sale de las manos y que hemos tratado de poner la cara para poder implementar conforme a la ley.

Respecto a los estratos 1 y 2 hice la aclaración acerca del porcentaje de personas que hay contribuyentes y en efecto conforme a la Ley 1995 estas personas realmente solo las que tienen esta condición de vivienda familiar de menos de 135 salarios mínimos, crecen solo el IPC establecido por el Gobierno Nacional en un decreto que sacó el año pasado. El Concejal Salgado hacía una referencia muy importante los temas de gastos de funcionamiento y demás en temas de asesores que de alguna otra forma ya lo exponía hace un momento y que ya se viene casi el otro periodo de gobierno el otro enero y la gente no acaba de salir de un golpe cuando ya recibe el otro y acá viene de nuevo lo que había comentado en anteriores sesiones y era que cuando estaba la sola Ley 44 que una actualización catastral generaba unos impactos un poco más drásticos, si no más así lo genera antes era mucho mayor porque en efecto si un predio estaba en CIEN PESOS M/CTE (100) el pago del impuesto y cuando hacían la actualización pasaba a MIL PESOS M/CTE (1000) el año siguiente solo crecía hasta el doble de 100 a 200, pero el año siguiente de 200 a 400, el otro año de 400... La Ley 1995 lo restringió y lo que dice la Ley 1995 ahí básicamente es que primer año conforme a la Ley 44 crece el doble. El siguiente año solo puede crecer el IPC más 8 puntos. Si hacemos el cálculo eso viene siendo entre el 12% y el 13% no como estaba en su momento y esos se va aplicando conforme al pago de los tributos. Si una persona se llegó este año y no pudo pagar no le aplica. El otro año tiene que pagarlo hasta el doble, hasta que no pague no le va a aplicar ese Artículo establecido en la Ley 1995 sí efectivamente lo solicitaron ustedes en nombre del Concejal Vela y muchos de que se trajera un proyecto y es lo que traeremos claro en su debido momento con todos estos procesos, con todo este proyecto y conforme a los cambios que se lleguen a dar en la normatividad nacional que si lo llegan a dar en estos momentos y como lo ajustamos o como lo presentamos en el mes de noviembre, miramos qué de eso le ajustamos lo tratamos de concertar todas sus peticiones para incluirla ni más faltaba inclusive algunos temas que otros Concejales tras micrófono lo han hecho ver, temas de rangos y demás que son importantes. Concejal lo traeremos como para el acto administrativo para mirar cuál es ese impacto.

El Honorable Concejal Felipe también hacía referencia a lo que ya les contesté al Honorable Concejal Pablo sobre los valores de la actualización, ese preliminar que fue el que tuvimos, que puede tener alguna variación, el Honorable Concejal Edwin siempre nos lo ha hecho saber con todo el respeto siempre, que él desde su punto de vista ve que no cumplimos o que no hemos cumplido nosotros la Administración y que para él es algo inquietante el hecho de que cómo se da un porcentaje hoy cuando no se tiene formalmente nada liquidado o nada claro por parte de pronto de la Administración, no lo puedo decir en palabras de él pero que no se tiene formalmente nada que eso es lo un poco preocupante, creo entenderle al igual que algunos Concejales. Desde ese punto de vista ya le cedo la palabra aquí mi compañero para darle resta a la Honorable Concejal Marcela sobre temas de la irretroactividad y sobre las situaciones jurídicas consolidadas y otras preguntas que hacía, pero Honorable Concejal nosotros nos mantenemos en que efectivamente de pronto no por gusto propio de la Administración no se haya querido implementar en las fechas establecidas, ya la comunidad que hasta hoy lo sabe estuvo suspendido el proceso se cumplió con los temas legales por parte del IGAC, publicaciones y demás y desde ese punto de vista se tuvo suspendido el proceso y nosotros recibimos la base el 4 y estamos haciendo lo que reiteré hace un rato, los procesos de validación y en conjunto con el IGAC ya esta semana ya poder tener la información para que la primer semana de mayo podamos empezar

a liquidar conforme de lo que se ha venido informando y poder avanzar y ahí pueden salir esos errores en efecto, lo que más queremos de alguna otra forma y sabemos su sentir, qué más de pronto quisieran ustedes que tuviéramos 1 punto o 2 puntos adicionales claro, hoy no, no es capricho mío como lo hace saber alguien que no quiero. Pero la comunidad también de pronto lo hacía saber el señor Mustafá, el señor Ricardo el presidente también de la de la junta tenemos preguntas. En primera instancia los 5 puntos no pesan que conforme que son estimaciones, ya lo aclaraba hace un rato que precisamente con base en el preliminar que tenemos hacer esos cálculos que se viene y de acuerdo a lo recaudado del año pasado y a los porcentajes establecidos que se está aplicando. Que conforme a la validación en la medida que tengamos ya la base final algo puede llegar a estar variando, pero efectivamente se han hecho ajustes alfa numéricos que pueden de alguna otra forma variar para arriba y para abajo, pero que estos puntos hoy como están y como lo vimos desde el inicio con la base inicial y al hacer el cálculo nos afecta, si llegamos a otorgarlos en el momento, se analizó por eso mismo porque si no nos afectara realmente claro con gusto y es petición de ustedes en estas 4 sesiones de que incremente, pero hoy por el momento no tenemos esa información al final para decirle sí, lo podemos hacer y podemos estar corriendo el riesgo de que no se dé; mañana de pronto no y si ve que no era y Óscar tenía y nos mintió. No, hoy con la información que llegó preliminar no da, lo de los estratos 1 y 2 ya lo explicaba hace un momento que conforme pasa la Ley 1995 ya creo que básicamente manifestamos que eran cerca de 8.000 predios que estaban cumpliendo esas condiciones y que por lo tanto solo le aplicaba el IPC en el incremento, pero ese valor de alguna forma de esos montos y está dentro de los CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (173'000.000) no puede estar por fuera porque de alguna otra forma pagan, liquide y pagan; el porcentaje sea menor pero pagan.

Que yo me he negado a certificar un impacto, no. Le acabo decir al Honorable Concejal Pablo inclusive lo hacía saber ayer extra micrófono y algo que le surgía la duda al Honorable Concejal Vela también lo puso a consideración y lo ajustamos ya lo tenemos para presentarlo a ustedes Honorables Concejales si hay necesario ya el ajuste del impacto, incluyendo aclarando este tema de los descuentos pero en principio les leí que no afectaba de alguna otra forma porque los descuentos simplemente se corrían en plazo, y no iba a afectar como estaban establecidos el monto que se ha apropiado proyectado para el presupuesto y en el marco fiscal. De pronto lo decía hace un momento que si por un valor que no puede tener creo que toda la información en la cabeza la trata de tener el señor Alcalde en medio de su responsabilidad que tiene con el municipio, llegó a dar 1 punto o 2 puntos un valor que claro que 1 punto 2 puntos son importantes, aquí le aclarábamos efectivamente que en el sentido del monto son los CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (173'000.000) iniciales que el valor estimado de pronto hay en billones se habló de un estimado inicial, de una base que pasa o incrementa cerca de un 40% alrededor de unos veintitrés billones y que de alguna otra forma este efecto como le dije es un preliminar de esa base, tiene una liquidación que no son esos CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (173'000.000) al aplicar como lo mostrábamos acá, lo que pasó el año pasado que fue el comportamiento del año pasado, que de pronto nos escachemos claro, puede llegar a pasar porque vuelvo le digo, el año pasado no había actualización, la gente del municipio de Chía es muy cumplida. Muchos han solicitado desde ya y están disgustados porque les entreguemos el recibo para poder pagar y continuar sus procesos.

El señor Ricardo nos manifestaba también que no se sabía o lo interpreto el afán de implementarla actualización y nosotros en varias sesiones atrás y le contesto que de alguna otra forma conforme a la ley nos corresponde implementarla porque ya están establecidos todos los temas legales y no podemos dejar de realizarlo porque incurriríamos en temas de responsabilidades fiscales, penales,

disciplinarias. También se dice que de alguna otra forma se manifiesta la comunidad que se pague primero y que luego se reclame, lo decía saber que en este caso para las personas que tienen algún afán y tengan alguna inconformidad alguna reclamación y necesitan pagar lo pueden hacer y el reclamo es si le sale positivo dar a la compensación, si no tienen ese afán pueden hacer la solicitud Se hace el trámite por parte del IGAC aquí con planeación se saca el acto, si hay necesidad de una corrección que cumpla los requisitos técnicos correspondientes y se aplica en esta misma vigencia para que en algunas ocasiones donde sean esos predios que se llegan a pasar de los límites se le aplique realmente el valor del avalúo correspondiente.

Sobre el Decreto 369 lo decía el señor Presidente y demás es un tema que ya lo manifestada la doctora Yaklin y es un tema que ya rehecho la palabra también aquí a mi compañero al respecto del Decreto 369 y entendemos al señor Presidente su preocupación por que es el representante de la comunidad y a diario me imagino serene con todos y está esa incertidumbre por parte de todos el hecho de que les pueda subir, como lo decía el Honorable Concejal Salgado que pasó en algunas ocasiones y puede llegar a pasar, efectivamente dejamos claro que puede llegar a pasar y en ese sentido por eso estamos tratando de preparar para evitar o disminuir o mitigar un poco el impacto y poder atender expeditamente a las personas. No estamos diciendo que no vaya a pasar porque mañana efectivamente puede haber uno otro que se salga de los límites y ese va a ser el escenario para decir "Sí ve que usted mintió, usted dijo que no iba a subir más de tanto y sí subió." los predios que de alguna otra forma tuvieron una condición en cambio de su área o tuvieron de eran lote tuvieron una construcción conforme la ley entra en pleno entra en pleno que ese es el impacto más importante y precisamente eso es lo que en efecto cuando ya la tengamos cerrada validaremos y ahí es quien su momento con los límites que vamos pasar en su momento mirar cómo se mitigaban. Pero esos son los que vamos a atender de moda expedita, es la forma que planeación presentó su plan de trabajo, habrá algunos ajustes, porque van a haber reclamos como lo hacía saber alguna persona de la comunidad en pasada citación acá y sustentaciones que X porcentaje hacía los reclamos, claro. Por eso mismo también desde el punto de vista de Hacienda para que no se acumulen filas estamos habilitando un punto en la biblioteca con 12 personas, los carros para pagar pero aparte de eso estamos habilitando un punto de atención primero para entender a la gente y explicarles Posteriormente también como lo explicó la doctora se reciben a las personas para terminar de validarle la información y en última ya los casos que se consideren que son atropellados y que no vean la lógica del incremento se atienden y se toma la reclamación de vía y se hace el proceso en los términos que decía para poder entrar a hacer las verificaciones y las actuaciones cuando corresponda.

Quería que el tema de la Honorable Concejal Marcela, me acompaña mi compañero y perdóneme si llegué a acceder o no le pido excusas, pero aquí es en marco de lo que han venido consultando alguna cosa que me falte vuelvo lo reitero me excuso y la aclaro en el buen sentido de la palabra, muchas gracias señor Presidente, si me permite aquí que mi compañero aclare otros 2 temas importantes que todos ustedes y como la comunidad han venido preguntando.

SEÑOR JOSÉ DOMÍNGUEZ, CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

Gracias Presidente muy buenas noches para usted, para la Mesa Directiva, para los Honorables Concejales para las todas las personas que nos acompañan en este recinto. Mi nombre es José Domínguez contratista de la Secretaria de Hacienda y en este momento tengo la oportunidad para poder resolver las 2 preguntas puntuales las cuales la Honorable Concejal Marcela nos hacía respecto a la aplicación de este acuerdo proyecto de acuerdo referente a los alivios y beneficios tributarios. La primera pregunta que ella nos realizaba era hacer claridad acerca

del principio de irretroactividad y cómo este se puede aplicar en nuestro proyecto de acuerdo, tal como lo indica la normatividad de la Administración Municipal debemos ceñirnos a lo que dice en efecto la ley y las disposiciones que son aplicados a cada una de nuestras acciones y a cada una de nuestras actividades de conformidad con el marco misional. La irretroactividad es un principio jurídico que establece que una norma no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia, en ocasión a ello podríamos determinar que una norma si me genera algún tipo de cambio sustancial aplicarse a situaciones jurídicas las cuales ya ocurrieron con anticipación es importante validar y hacer énfasis que la norma establece aspectos sustanciales y aspectos procedimentales.

Aquellos aspectos sustanciales Honorables Concejales hacen referencia a todas aquellas normas las cuales me cambian situaciones jurídicas y consolidan deberes derechos y obligaciones para los contribuyentes. Para el caso que estamos exponiendo como Administración Municipal el proyecto de acuerdo y de conformidad con las proposiciones no está estableciendo, ni modificando, ni cambiando derechos sustanciales respecto al impuesto predial unificado. Lo que estamos haciendo es un aspecto procedimental, en el entendido de la posibilidad que tienen los contribuyentes de poder realizar su obligación, deber y contribución del pago del impuesto predial. Por tal motivo un beneficio tributario o un alivio tributario sí es aplicable desde el momento de su entrada en vigencia hablando del caso en concreto desde el momento que si a bien lo tiene el Honorable Concejo Municipal aprobar los alivios tributarios expuestos en el Proyecto de Acuerdo No.04 del 2025, como síntesis es aplicable de conformidad de que el principio de irretroactividad no opera de manera inmediata en este proyecto, debido a que desde el momento de la entrada en vigencia no hay situaciones jurídicas consolidadas sino el contribuyente el cual requiera o decida hacer su pago va ser beneficiario del descuento que ustedes decidan aprobar, más no de un pago pleno que si en este momento se contara con la facultad lo harían. Por tal motivo este Proyecto de Acuerdo si ustedes deciden aceptarlo y aprobarlo podría contar con la plena validez jurídica y con la plena certeza de que la aplicación sería inmediata y en ocasión definitiva para todos los contribuyentes que deciden acceder de estos alivios tributarios, no solamente hago referencia al descuento en el cual estamos aquí en debate, sino también a la reducción de la sanción, también al acceder a la liquidación de una tasa de interés sobre las vigencias las cuales se encuentren en mora para el impuesto privaría unificado y adicional para todas las obligaciones de industria y comercio de conformidad como se relaciona en el Artículo Segundo Tercero Cuarto y Sexto del Proyecto de Acuerdo.

En ocasión a la otra pregunta que nos hacía la Concejala Marcela acerca de si desde el Artículo Segundo al Artículo Sexto podría aplicarse de manera inmediata, la respuesta que trae la Administración es sí. En ocasión a que este Proyecto no trae una modificación a un aspecto sustancial. No estamos moviendo temas como tarifas, bases gravables, sujetos pasivos, ni demás. Sino estamos permitiendo la implementación de un alivio que se enmarca dentro de las normas procedimentales que nos permite la ley la Constitución y los acuerdos municipales tal como nuestro Estatuto de Rentas Acuerdo 107 y nuevamente hacemos relación acerca de las situaciones jurídicas no consolidadas, este principio.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias Presidente, quisiera hacer una pregunta, estaba revisando jurisprudencia del Consejo de Estado pero durante el desarrollo del debate se ha propuesto hacer el cambio de porcentajes. No se podría hacer el cambio de porcentajes, pero se podría hacer la modificación del plazo límite para el pronto pago, según lo que yo

le entiendo, pero cambios de porcentajes no se podrían hacer para hacer aplicación inmediata.

SEÑOR JOSÉ DOMÍNGUEZ, CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

Concejal Marcela se podría realizar la ampliación de los plazos en el sentido de mover los respectivos meses para poder adjudicarse los descuentos del 15% del 10% y del 5% y adicional de conformidad con lo que hemos expresado aquí la Administración se podría, pero no es viable para el municipio de conformidad con lo que se ha establecido la modificación de los porcentajes de descuento ¿A qué hago referencia? Sí se puede porque es un alivio tributario más no estoy de conformidad con la base gravable y con el impuesto a cargo le voy a reducir un porcentaje al avalúo porque soy la Administración, si fuera ese el fin del proyecto De Acuerdo no sería viable jurídicamente como el propósito del Proyecto De Acuerdo es reducir como alivio tributario el 15% el 10% y el 5% sí es viable porque no estoy afectando un descuento en la base gravable. Tampoco estoy afectando un descuento en el avalúo que ya me determinó mi gestor catastral sino lo que estoy lo que estoy promoviendo como Administración es un descuento en el valor del impuesto a cargo que tiene el contribuyente. Por tal motivo si se podría, pero de conformidad con lo expresado por la Administración la modificación de los porcentajes afectaría las finanzas de del municipio.

Para culminar la respectiva intervención y de conformidad con lo que expresaba la Concejal Marcela, las situaciones jurídicas no consolidadas hacen referencia a todas aquellas actuaciones las cuales, yo como contribuyente realicé bajo la normatividad de una ley vigente, si posterior a ello uno de los órganos de control llámese Consejo de Estado o Corte Constitucional declara la inexequibilidad de esa norma, si yo realicé alguna actuación o realicé alguna acción de conformidad con esa norma que ya está derogada entramos a las situaciones jurídicas no consolidadas. Es decir, eso me faculta a mí como contribuyente el poder realizar la solicitud de alguna devolución en ocasión a lo que yo como contribuyente realicé en cumplimiento de lo que me decía la ley que un órgano jurisdiccional me declaró inexecutable aquello hace referencia. Con esto agradezco el uso de la palabra, le cedo la palabra al Secretario de Hacienda para culminar con las intervenciones.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, les había pedido un favor.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Pero son preguntas jurídicas presidente o si usted me la resuelve mediante una certificación yo se la hago a usted.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal en el momento que deseen intervenir podrán hacer todas las preguntas jurídicas o de la índole queque bien tengan, pero por favor dejemos que la Administración termine y luego nuevamente les daré el uso de la palabra porque o



si no lamentablemente no podremos avanzar y aquí se ha generado un desorden en el debate y eso es lo que ha sucedido el día de hoy. Les pido el favor que respetemos el orden que yo manifesté, de la administración continúa por favor.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

En ese sentido señor Presidente, Honorable Concejal Ponente, Honorables Concejales nosotros continuamos con las dudas, sabemos que ya presentamos las demás que inclusive la Honorable Concejal Marcela ha tenido, reiteramos que el hecho de que nosotros hoy presentemos estos descuentos y su aplicación es de inmediata porque no afecta los elementos esenciales del tributo como lo decía mi compañero. De pronto si hay alguna interpretación buscamos la sentencia y demás para la tranquilidad de ustedes de que se pueda hacer de inmediato y que ustedes no sientan que de pronto se están saliendo del marco legal y muy a lugar las solicitudes que se realizan y así cada una de las que hacen los Honorables Concejales que esto enriquece el proyecto, algunos las tomarán a bien otros dirán que siguen quedando con las dudas y es respetable, acá no queremos pasar por encima de ustedes ni me ha faltaba, ustedes son el órgano legislativo y son los que de alguna otra forma contribuyen a que, no digo que las leyes; pero sí las normas y acuerdos que corresponden a expedir acá sean las mejores para la comunidad y en ese sentido como lo solicitaba al Honorable Concejal Salgado posteriormente como lo hicimos el año pasado presentaremos los proyectos necesarios para ir mejorando y cada año en cada gobierno se van presentando, porque cada vez va saliendo algo distinto y este caso de pronto no estaba previsto y en ese sentido es que buscamos desde luego como ustedes lo solicitan ese alivio y esa tranquilidad para la comunidad, que puede alguna otra forma se siente herida o se siente con esa inquietud de que le suben muchísimo los impuestos, pedirles esa paciencia que ya la han tenido ustedes, la responsabilidad los reitero de la Administración en el sentido de que se hizo el contrato, se está ejecutando se adelantado en todos los procesos y tenemos que ahorita aplicarlo y en esa aplicación lo que veíamos era esta oportunidad de poder continuar con esos descuentos que no se pudieron dar por los temas legales y técnicos que se han venido exponiendo durante estas sesiones. Nosotros efectivamente nos afana, porque como lo dijo la Honorable Concejal Natalia estamos a un día ya de cerrar este ciclo y en el entendido de que ustedes busquen los elementos o los que ustedes nos indiquen que les podamos buscar la sustentación de vida para que tengan la tranquilidad o no en votarlo positivo o negativo según su leal saber y entender, les agradecemos de todas formas el espacio el debate que se ha abierto que es muy al lugar y desde ese punto de vista es muy democrática ustedes cuando permiten esa participación de toda la comunidad.

De pronto para algunos claro queda al sin sabor de que la Administración no accede a ciertos temas, no es por capricho porque hay unos temas legales que en algún escenario se podrá entrar a contradecir o a controvertir o a mal informar y demás, pero esperamos que dentro del marco de la norma estamos actuando y en ese sentido señor Presidente consideramos que hemos venido dando la debida justificación y estamos aquí atentos a lo que ustedes los Honorables Concejales dispongan respecto al proyecto para poder avanzar y poderle dar si es posible ese beneficio y tranquilidad a la comunidad, por lo menos dirán algo dentro de lo normal, porque no la Administración no está accediendo a más, pero es algo dentro de lo que técnicamente y de alguna otra forma con la información preliminar y responsablemente hoy tenemos y es algo que de alguna otra forma vemos que debemos y les presentamos a ustedes estos descuentos o estos beneficios. Señor Presidente quedo atento acá a cada una de las solicitudes que ustedes a bien tengan o al orden que el Honorable Concejal Ponente disponga y ustedes mismos señores, señoras y señoritas Concejales, gracias señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

¿No hay más intervenciones de la administración? Ahora sí Honorables Concejales de acuerdo a esas restas que nos entregan tienen el uso de la palabra. ¿No hay intervenciones? Concejala Angélica.

HONORABLE CONCEJAL ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ

Gracias Presidente primero por permitirme el uso de la palabra a la Mesa Directiva y los Honorables Concejales, doctor Óscar y a toda doctora Luz Aurora a todos los funcionarios que nos acompañan, a las personas que están en barras y a los que a través de redes también nos acompañan. Quería hacer una pregunta concreta, con nueva base catastral actualizada teniendo en cuenta que la resolución quedó en diciembre que las bases fueron cargadas la nueva actualización y al estar vencidas ya 2 periodos del 15% y el 10% ¿no resultan contra vía legal ampliar esos plazos que ya están vencidos? Es mi pregunta exactamente. O sea, si ya se venció a través de un estatuto de rentas el 15% el 10% jurídicamente ¿Es viable que nosotros podamos hacer la extensión de esos plazos o únicamente sobre el 5% que es el que queda vigente partir del mes de mayo? Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejala Angélica, Honorables Concejales continúan en uso de la palabra ¿No hay intervenciones? Concejala Natalia.

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Es que me queda sonando algo también de acuerdo a la pregunta que hace la Concejala Angélica y es que nos dice el Dr. José que efectivamente se pueden correr los meses para el pago ya que están vencidos en el estatuto de rentas, pero también dice que sería viable subir estos porcentajes, por ejemplo, lo que yo he solicitado que no sea el 15%, sino el 20%. Dice que es jurídicamente viable pero que fiscalmente el municipio no lo puede hacer porque se afecta el presupuesto municipal, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo saben que ese 5% más afecta negativamente el presupuesto y el impacto fiscal del municipio, si no conocen o no han hecho y no han terminado la liquidación de este impuesto predial o esta actualización catastral que envía el IGAC. Espero haber sido clara, pero un 5% no veo como pueda simplemente haber hecho o tener una resta negativa de parte de la Administración, gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejales continúan en uso de la palabra ¿No hay más intervenciones, más dudas de los honorables Concejales? Doy el uso de la palabra a la Administración para que contesten las inquietudes presentadas en esta última ronda de preguntas.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias señor Presidente por cederme el uso de la palabra. Lo reitero que de todas estas dudas técnicas no técnicas y demás son muy al lugar para enriquecer el proyecto y mejorarlo, porque de eso se trata. En ese sentido las dudas de la Concejala Angélica, la Concejala Marcela, la Concejala Natalia los Honorables



Concejales; establecerle que de pronto la preocupación está en que, si uno hoy ya no tiene el 10% de descuento, entonces cómo lo voy a venir a correr de pronto lo que he entendido y que se afecta el presupuesto o no, o el 15% cuando ya no está. Precisamente como lo refería el Honorable Concejal en su momento, nosotros hoy no hemos empezado a aplicarlo y con el cuadro que les mostraba de alguna otra forma con los CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (173'000.000) se aplique en febrero, se aplique en marzo era los tiempos legales el monto que teníamos proyectado no se va a variar, porque lo que hace es que se corre, no lo estamos aumentando y en ningún momento lo estamos aumentando. Se está sosteniendo y con base en la proyección la persona que no pudo pagar ahora en febrero, en marzo tiene la oportunidad de pagarlo en mayo o en junio o lo que se determina acá en el Concejo o en julio si se llega a determinar, pero está dentro del mismo promedio que se dio el año anterior y desde ese punto de vista ahí no habría inconveniente en afectarla proyección de los CIENTO VEINTISÉIS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (126.000'000.000) que se tiene previsto como de pronto no sé si lo reiteramos o lo volvemos a mostrar en las diapositivas y se aclara, no se afecta, porque aquí básicamente se da la oportunidad a la gente que se mantenga. No estamos yendo en contra vía al principio de irretroactividad y el resto ya lo explica acá mi Dr. pero la conclusión es que no lo estamos haciendo porque como lo decía no estamos cambiando los elementos sustanciales del tributo, es la forma y los montos no van a cambiar, esas proyecciones no se van a afectar y de todas formas lo que hacemos es cambiar el calendario.

Cuando estábamos Honorable Concejal permíname que ponga este ejemplo y de pronto ustedes van a decir "No es lugar". Estábamos en pandemia y acá en esta Alcaldía de pronto no sé si ustedes les pasó Honorables Concejales algunos que hayan estado, en pandemia les muestro el ejemplo, salió una norma y la norma le permitía ¿Y qué hizo? Ya estaba en ejecución el cobro y qué se dijo ampliense las fechas y ya estaba en ejecución, ya se estaba cobrando Honorable Concejal en su momento, perdón que de pronto usted dirá "Ese ese ejemplo no viene al lugar." Y en esa pandemia lo que hicimos es ampliar las fechas para darle espacio a la gente que fue una de los temas, porque no se no se cambiaba, no se modificaba el elemento sustancial sino el procedimental y le dábamos ese aire a las personas y no estábamos dejando de recaudar, estábamos garantizándole que esas personas tuvieran la oportunidad de salir de esa pandemia, de tener un ingreso y de poder pagar y el monto acá no lo estamos aumentando, lo estamos es manteniendo. De pronto desde ese punto de vista es que lo queríamos validar, los porcentajes no se cambian, es tema netamente procedimental.

En muchos municipios ya le puedo aclarar. Bogotá, sé que no nos podemos comparar con Bogotá o con Barranquilla, pero municipios pares Funza, Zipa. No quiero hablar más de ahí de Cundinamarca y otros que podemos revisar, Tocancipá vengo de allá esa facultad la tiene es la Administración. Porque es como el día de las fechas lo maneja directamente la Administración tributaria, porque puede pasar algo inesperado de un momento a otro, un tema social que cambió la dinámica y eso es lo que dice la norma, tema económico social, Dios no quiera algo grave ahí es donde se entra y se valida si se cambia y se da un descuento adicional, si se toma un acá conforme a la norma un tema adicional y se presenta como tal esa posibilidad, hoy no lo tenemos gracias a Dios. Pero en ese sentido nosotros mantenemos los porcentajes, cambiamos son las fechas, no cambiamos las tarifas, no cambiamos los sujetos pasivos, no cambiamos el hecho generador como lo hacía saber José es un tema netamente operativo de pago. Otra cosa es que cambiemos de alguna otra forma una tarifa para favorecer a los que más les impactó, estamos cambiando y aplica para el siguiente año. Ese es desde ese punto de vista Si hay algo que falte con gusto como lo ha solicitado la Honorable Concejal Marcela o usted misma lo buscamos y aquí le cedo la palabra a mi compañero José, gracias señor Presidente.





SEÑOR JOSÉ DOMÍNGUEZ, CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

Gracias por el uso de la palabra, la Concejal Angélica nos hacía la pregunta directa en cuanto a los plazos establecidos en el Artículo 77 del Acuerdo 107 ya están vencidos y nos pregunta acerca de si iría en contravía ampliar los plazos ya vencidos, por el vencimiento como tal es decir porque el paso del tiempo ya no permitiría que si hoy realizáramos el pago acceder al 15% y al 10% de descuento como tal. El Artículo 287, 294, 313, 338 y 362 de la Constitución Política de Colombia otorga a las entidades territoriales la respectiva autonomía fiscal que le permite regular cierta serie de aspectos relacionados con los tributos a nuestro cargo. Con base en la Constitución Política nosotros Administración presentamos ese Proyecto de Acuerdo para poder ampliarlas fechas más no los porcentajes respecto al Proyecto de Acuerdo No.04. De conformidad con eso no iríamos en contravía de lo establecido ya en el Acuerdo 107 sino estaríamos modificando un procedimiento en cuanto al descuento, porque así está escrito de conformidad con el Artículo 77 del Acuerdo 107 establece que los contribuyentes que realicen su pago del impuesto predial en las fechas podrán acceder a un descuento del 15%, lo que estamos haciendo es una proposición de una modificación de las fechas. Por tal motivo no existiría una situación jurídica ya consolidada a la entrada de vigencia de este acuerdo en ocasión a que estamos permitiendo que con la nueva normatividad si así el Concejo lo establece los contribuyentes tengan acceso al 15% de conformidad con la ampliación, más no estaríamos en contravía de aplicar un porcentaje de descuento que venció de conformidad con las fechas establecidas el Artículo 77.

A lo que hoy es si se aprueba el Proyecto De Acuerdo por los Honorables Concejales, si entra en vigencia las personas que apliquen de conformidad con los plazos acá establecidos van a poder acceder al beneficio norma procedimental, de conformidad con lo que se establezca en el proyecto de acuerdo y no estaríamos en contravía de lo que dice nuestra primera constitución, segundo nuestro estatuto tributario nacional y adicional con lo que dice nuestro estatuto tributario de rentas, gracias?

HONORABLE CONCEJAL NATALIA GIL LOAIZA

Agradecerle al doctor José por la respuesta a la Concejal Angélica Montañez, pero mi pregunta siento que no ha sido respondida y como decía días atrás el Concejal Pablo Andrés me siento bruta en mi caso. Pero mi pregunta vuelvo y la trato de hacer en el sentido de entender por qué dice usted doctor José que jurídicamente si sería viable o es posible que el Concejo Municipal aumente el descuento del 15% al 20%. En días anteriores yo solicité me parece que el Concejal Iván también solicitamos que el aumento sea del 5% para que lleguemos al 20%. Usted nos dice que jurídicamente sí sería viable. Sin embargo, dice que fiscalmente no se puede. Eso lo entiendo porque por supuesto solo ustedes son los que conocen las finanzas del municipio y son los únicos que tienen la potestad de saber hasta dónde vamos con esos descuentos y esos beneficios a la comunidad.

La pregunta es si estamos hablando solo de un 5% de diferencia y el Dr. Óscar ha dicho en diferentes ocasiones que no se ha podido finalizar esta liquidación de la actualización catastral, por ende, no se ha podido hacer el cobro del impuesto predial porque saben que ese 5% no es viable y tiene una afectación negativa respecto al impacto fiscal. Igual si estamos hablando de un 30%, un 40% y un 50% cualquier porcentaje, solo que me parece que el 5% es tan pequeño que podría aprobarse si jurídicamente se puede como ustedes dicen.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Página 57 de 67

Honorable Concejal lo decíamos porque ya lo había solicitado inclusive el Honorable Concejal Pablo, de pronto no había entendido su pregunta y llegué a pensar que lo que nos trataba de indicar era que ya ahorita casi estamos en el porcentaje del 5% en el mes de mayo, que pronto no se pudiera correr las fechas o aplicar las fechas, lo llegué a entender de esa manera. Ya lo que usted me acaba de decir o lo que acaba de entender mejor es vuelve lo reitero ya la pregunta la han hecho pero al lugar de pronto si no nos supimos expresar era que con base en el cuadro que estábamos y con base en el escenario segundo de ese cuadro hicimos modelación solo para el escenario uno, donde se tenía una base preliminar, donde se aplicaron unos promedios de descuento del año anterior nos daba el ingreso con el 15% el 10% que un promedio del 12% más el 14% de cartera, más el 1.4% nos daba un recaudo muy similar al que habíamos proyectado para este año y por ende en el siguiente escenario, no sé si quiere lo presentamos; proyectábamos con el 20% ese 5% marcaba una diferencia negativa en el entendido que aumentaba el valor del descuento y que esa diferencia estaba por el orden de los OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (8.000'000.000) respecto a lo proyectado en el presupuesto y ahí de para adelante habría que mirar el impacto en el marco fiscal que desde ese punto de vista generaba un impacto fiscal negativo conforme el Artículo Séptimo de la Ley 819, hacíamos los 2 escenarios. Al aplicarlo el 15% el 10% se mantiene al aplicarlo una diferencial sea un 1, 2, 3, 4, 5 o 6 puntos. En este caso fueron 5 aumentaba cerca de los OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (8.000'000.000) y podríamos llegar a estar a un futuro que no tengo la bolita mágica porque mal haría, parte de la información como le dije preliminar y espero que no varíe conforme a eso, sino temas netamente sistemáticos y demás podemos estar a una reducción de cerca del OCHO MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (8.000'000.000) o por debajo de la cifra presupuestada para el año 2025.

Eso es lo que nos imposibilita esa esa propuesta que de pronto su usted hace o como la hizo ya el Honorable Concejal Edwin por un monto inclusive mayor y demás pero no se podría en este momento determinar, calcular porque tenemos esa información preliminar y con base en esa información de esa base es que hacemos ese cálculo. La acabamos de presentar la tienen los compañeros aquí en la Administración.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo antes de que intervenga por favor señora Secretaria tomamos votación para constituirnos en Sesión Permanente.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS
LAURA GISELLE GARCÍA MELO
NATALIA GIL LOAIZA
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO



JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO
POSITIVO

Señor Presidente, le informo que hay 14 votos positivos para declarar la Sesión Permanente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Quedamos constituidos en Sesión Permanente, Concejal Pablo ahora sí puede hacer su intervención.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Usted muy amable Presidente, me dice el Dr. Rojas Secretario de Hacienda que el Artículo 79 de la Ley 1995 habla de la reserva de la información catastral, pero tengo que hacer varias salvedades. Primera es que la Ley 1995 tiene solo 7 Artículos de pronto es otra ley la que tiene ese Artículo 79 que usted leyó, pero de la lectura que usted hizo primero solicitarle conocer realmente cuál es la ley a la que usted hace referencia a ese Artículo 79, pero de la lectura que usted hizo le presté atención y fijese que viene la diferencia entre lo optativo y lo imperativo, una cosa es deberá es imperativo, pero de la lectura que usted hizo dice podrá. Esa discrecionalidad si se quiere que permite la norma que usted leyó, sería una discrecionalidad en cabeza de la Administración mas no una inoperatividad a la norma, si le quisiera pedir el favor primero que revise qué norma es a la que se refiere.

En segunda instancia resultó de todas maneras afortunado volver a leer esta norma la 1995, porque en el Artículo Cuarto que me voy a permitir leer a la letra, dice:

"Artículo Cuarto. Revisión de los avalúos catastrales: los propietarios poseedores o las entidades con funciones relacionadas con la tierra podrán presentar para efectos catastrales en cualquier momento solicitud de revisión catastral, cuando considere que el valor no se ajusta a las características y condiciones del predio. Para ello deberán presentar las pruebas que justifiquen su solicitud".

Y aquí viene un tema muy chistoso y dice:

"La autoridad catastral deberá resolver dicha solicitud dentro de los tres (3) meses siguientes a su radicación."

Pero uno hoy cuando mira, yo he advertido en distintas oportunidades, cómo ejerciendo esa posición dominante el Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC. Hoy está profiriendo normativa para sí mismo y él es el mismo el que se está autorregulando, pero fijese que hay una norma de carácter jerárquico superior como es una ley de la República que le asigna esa revisión a la autoridad, no al gestor. Pero lo que me parece más interesante de este Artículo Cuarto de la Ley 1995 de 2019 es el Parágrafo Primero que dice *"La revisión del avalúo no modificará los calendarios municipales en los calendarios tributarios municipales ni distritales y entrará en vigencia el primero de enero del año siguiente en el que quedó en firme el acto administrativo que ordenó su anotación"* Pero fijese aquí una cosa Dra. Yaklin la revisión a la que se refiere este Artículo Cuarto es individual ¿Y por qué hago esta advertencia? Porque cuando miramos esa resolución a la que todo el tiempo hacen referencia ustedes y los señores del IGAC la del 27 de diciembre que ordena



la incorporación de las bases catastrales, lo hace es de manera general, habla es de la inscripción general de las bases. Sin embargo, la Ley 1995 habla es de la revisión individual, luego no podría explicarse que ese Parágrafo Primero del Artículo Cuarto de la Ley 1995 pueda tener explicación con base en esta resolución maleva del 27 de diciembre de 2024.

Dr. Rojas insisto en mi petición en los términos del Artículo 23 de la Constitución Política y el Artículo Sexto de la Ley 1909 del Estatuto de Oposición para que se sirva darme respuesta escrita a la petición que planteé. Pero adicionalmente sumando a la respuesta cuál es la razón para hacer ese optativo como usted lo leyó, que podrá tener reserva que en ningún caso fue leído como un imperativo deberá o será, porque adicionalmente si esto atempera o facilita que ese fantasma de las bases catastrales que no conocemos pudiera ser compartido al Concejo Municipal obviando información que pueda ser considerada como sensible o de reserva, como el nombre o la razón o la denominación social del titular del derecho real de dominio y su número de identificación bien sea una tarjeta de identidad, una cédula de ciudadanía, un Nit o una cédula de extranjería o según corresponda. Pero la información objetiva de cada predio en orden a poder hacer esa revisión, que además como lo insinuaba o lo decía de manera categórica hoy en su primera intervención la concejal Marcela Pedraza, claramente para poder darle curso a la proposición que fue, aprobada de manera mayoritaria en este Concejo para solicitar la suspensión de los avalúos catastrales a la autoridad nacional. Léase presidente de la República y el director o directora del Administrativo Nacional de Estadística DANE, se tiene que hacer un análisis de las bases catastrales para poderlo adjuntar al resto de argumentos y eso está en la guía de la que ya hemos hecho referencia varias veces Presidente yo la verdad no entendería cómo hay normativa del orden nacional que además está ratificada en esta sentencia la que he hecho remisión varias veces del o sentencia no de este proveído del Honorable Consejero de Estado Edgar González López, si hay normas expresas que le dan la competencia al Concejo para solicitar esto pero sí no podemos tener acceso a una información básica como serían las bases catastrales para poder sustentar la petición, quisiera conocer cuál es el criterio de la Administración para ejercer de manera inobservada estos mandatos legales.

Cómo es posible que el Concejo Municipal no pueda ejercer esa competencia de orden legal básicamente porque la Administración a partir de una norma que dice podrá y no deberá no nos comparte esa información para hacer el estudio técnico es que estoy pidiéndose el estudio técnico, aquí no nos interesa compañeros concejales saber quién es el propietario ni cuál es su identificación, aquí necesitamos conocer es la información físico económica contenida en ese hoy todavía fantasma de las bases catastrales.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Honorables Concejales, la Administración Municipal tiene el uso de la palabra, Honorable Concejal Laura García.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias Presidente, buenas noches a la plenaria especialmente a mis compañeros concejales, a las personas de las barras, quienes nos siguen en redes sociales y a los funcionarios de la Administración; esta pregunta va enfocada hacia la guía metodológica que nos da el DANE, el IGAC por eso me gustaría que me respondiera la doctora Yaklin si así a bien lo tiene la Administración Municipal.

Estaba revisando las etapas de la actualización catastral y hay un cuadro la ilustración número cuatro para que la puedan revisar y ahí nos habla sobre realizar la recolección de información, física jurídica y económica esa ya se hizo dentro del proceso de actualización catastral, pero luego nos habla que tiene que haber una exposición pública de resultados, lo cual no se ha hecho, por eso yo también al igual que mis compañeros solicito la información de la base catastral teniendo en cuenta que eso hace parte de las etapas que debería ser previa a la determinación del valor catastral de los predios que es el proceso que ustedes están llevando a cabo en este momento para posteriormente realizar la consolidación del control de calidad que también diría que están en ese proceso.

Entonces la pregunta es la siguiente ¿por qué no se ha realizado la exposición pública de los resultados? teniendo en cuenta que ya están determinando el valor catastral de los predios.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, concejales ¿alguno desea hacer alguna intervención? La Administración tiene el uso de la palabra.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Gracias señor Presidente, efectivamente como lo refería el Honorable Concejal la norma es la 1955 del Artículo 79 Plan de Desarrollo, pero aparte de eso como lo referí yo Honorable Concejal Pablo en el Artículo 107 del Estatuto Tributario Nacional que también nuestra norma y por acuerdo se establece que se rige para la parte procedimental del municipio el Artículo 693 del estatuto tributario el 729, el 849-4 en conjunto con el Artículo 15 de la Constitución Política que de alguna otra forma establece el derecho.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Solo pedir el favor que como se va a referir se está refiriendo a varios artículos me gustaría que quedara en micrófono la lectura de cada artículo y de cada norma que usted está mencionando por favor.

Gracias Presidente.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Con gusto Concejal Ponente, Artículo 583 reserva del Estatuto Tributario Nacional: La información tributaria respecto a las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren las declaraciones tributarias tendrá el carácter de información reservada. Por consiguiente los funcionarios de la Dirección de Impuestos Nacionales solo podrán utilizarla para el control, recaudo,

determinación, discusión, administración de los impuestos y para efectos de información impersonal de la estadística. Aquí dice de recaudo determinación.

El 693 establece del estatuto tributario, reserva de los expedientes: La información tributaria respecto de la determinación oficial del impuesto tendrán el carácter de reservadas en los términos señalados en el Artículo 583. El Artículo 729, establece del estatuto tributario: Que los expedientes de recursos solo podrán ser examinados por el contribuyente o su apoderado legalmente constituido, sus abogados autorizados mediante la en memorial presentado personalmente por el contribuyente. El 849-4, establece reserva del expediente que es en etapa de cobro: Los expedientes de las oficinas de cobranza solo podrán ser examinados por contribuyentes o su apoderado legalmente constituido o abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el contribuyente.

Al inicio lo decía yo el 583 pero ya cuando surge la inquietud de todas formas hacemos la claridad y en ese sentido nosotros la base de ICA, la base predial no la podemos entregar, tenemos esta condición en efecto la Resolución del IGAC 746 de pronto establece unas posibilidades ya por órgano judicial o demás al Concejo y eso pasa en el Congreso de la República, precisamente con la base de datos de los impuestos de renta, IVA o los que corresponden a la orden nacional, sí se mencionan temas y temas de carácter global pero personal no podemos entrar en ese detalle.

Pero sin embargo con gusto como lo solicitó el Honorable Concejal señor Presidente y con respecto al derecho que tiene legal le contestaré por escrito y conforme a la norma para que se tenga esa claridad adicional con mucho gusto señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias Presidente, no es que las normas que acaba de leer excúseme pero para que la respuesta sea en el sentido que corresponda y tenga pertinencia varias cosas, lo primero es que lo acabo de decir, le estamos pidiendo esa información impersonal y es respecto de las bases generales catastrales impersonal, pero además le estoy pidiendo son las bases generales es decir, las de todos, las de toda la base catastral y yo lo dije hace un momento nos es absolutamente indiferente la información de los titulares del derecho real de dominio, los poseedores o los causabietes a cualquier título y usted lo acaba de leer en uno de los artículos información impersonal no tiene no guarda esa reserva, estamos pidiéndoles esa información impersonal y en gracia de la intervención que hace la Concejal Laura García, básicamente insistir en que no estamos pidiendo información personal, estamos pidiendo la información general e impersonal de la base catastral del municipio, además para poder ejercer esa competencia que en distintas normas del ordenamiento jurídico tenemos como Concejo Municipal para poder solicitar a la autoridad nacional la suspensión de la vigencia de los avalúos catastrales.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal Pablo.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Señor Presidente gracias, precisamente le hacía saber al Honorable Concejal que con gusto conforme a su petición formal de acuerdo al derecho que le corresponde y que mencionó le daremos por escrito la respuesta pertinente.

Gracias señor Presidente y en ese sentido reiterar señor Presidente que estamos aquí atentos en esa medida continuar respondiendo las consultas que ustedes tienen, las que ya se tienen aquí precisamente a la mano y de una u otra forma reiterar la voluntad de la Administración en poder tratar de aclarar los temas que han venido presentando los concejales para la tranquilidad de ustedes y la comunidad en general para que se tome la decisión que ustedes en el conducto regular solicite.

Entonces yo le entregaré como tal esa solicitud que refiere el Honorable Concejal ni más faltaba.

Muchas gracias.

Le aclaraba que con gusto le daré respuesta, qué pena señor Presidente discúlpeme aquí el Honorable Concejal Pablo le reiteraba que sí en efecto es el Artículo 79 la 1955 que es el Plan de Desarrollo que en uno de sus apartes menciona que la gestión catastral es un servicio público prestado directamente por el Estado que comprende un conjunto de operaciones técnicas, bueno usted lo pueden leer pero en lo que refiere es en el parágrafo sexto de este artículo que la gestión y custodia de la información catastral corresponde al Estado, a través del IGAC quien debe promover su producción, mantenimiento y difusión al ser esta norma de carácter nacional siendo una información de custodia del IGAC es también donde nosotros remitimos al 583 pero también le entregaré la información que previamente inclusive ya Honorable Concejal habíamos consultado precisamente y ahí validaremos los Artículos de la Resolución 746 donde básicamente ellos decían claro acá tienen todo el derecho pero bajo unos márgenes como usted lo acaba de leer y como está en la norma del 583 que también le leí, con gusto señor Presidente más falta haremos esta respuesta por escrito como lo solicita el Honorable Concejal porque viene como él lo manifiesta tanto para este proyecto como para los demás temas que le sirven para continuar con los procesos que ya él ha venido poniendo a consideración y ha venido estudiando con las peticiones que presentó en la proposición en su debido momento.

Gracias señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Pablo.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO

Gracias, es que sigo inquieto, la intervención que hizo la Concejal Natalia que la reitera, la Concejal Laura García hace una intervención sumada a la que yo acabo de hacer que si bien es cierto es trascendental para todos los efectos la respuesta por vía la petición que acabo de hacer, pero hablando respecto de la posibilidad de entrar a decidir la votación de respecto a este Proyecto de Acuerdo sin la totalidad de la información, reitero me deja absolutamente inquieto y si bien es cierto y lo decía el asesor el doctor Valencia y usted también lo dijo tal vez en algún momento y seguramente el doctor Domínguez, no estamos debatiendo la actualización catastral y lo decía también el ponente en algún momento, seguramente la relación no es directa de un tema con el otro.



Primero la información de las bases catastrales si resulta necesaria a la hora de determinar la base catastral del tributo del impuesto predial del impuesto, entonces de verdad que no entiendo cómo podríamos entrar a votar sin tener la información.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De la Administración ¿quién desea intervenir?, tienen el uso de la palabra.

SEÑOR OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO, SECRETARIO DE HACIENDA

Señor Presidente, le he manifestado que el Honorable Concejal solicita una información por escrito, hemos tratado de acá indicar la norma desde el punto de vista y hacemos la corrección de la norma establece que es el Plan de Desarrollo Artículo 79, Ley 1955 que ahí tuvo un lapsus corrijo y a partir de ahí básicamente se desprende el Artículo 583, 693, 729 y 849 que les mencioné el numeral 4 del Estatuto Tributario donde básicamente aplica que esta información tributaria tiene un carácter de reserva, pero sin embargo, el Honorable Concejal solicita que de alguna otra forma hace intervención refiriendo a que es una reserva una información de carácter impersonal que necesita información en los términos que los manifestó.

Yo lo que digo es que con gusto le respondo por escrito del mismo modo algunas de las preguntas que han realizado los Honorables Concejales que en su gran mayoría se han venido resolviendo que de pronto algunos consideren que no han sido de forma clara, oportuna y por más de pronto que mencionemos la norma es a lugar su solicitud pero acá continuaremos refiriéndonos legalmente y técnicamente a cada una de sus solicitudes y que consideramos que hasta el momento hemos venido desarrollando, que haya una diferencia en algún concepto por la norma sea alugar en estos temas y estamos aquí precisamente tratando de aclarar cada una de las dudas que ustedes van manifestando en esa medida que se van dando cada sustentación y esto lo que hace es enriquecer el proyecto, pero en ese sentido la Administración manifiesta que ha venido adelantando lo pertinente y que ya si ustedes como lo dijo la Honorable Concejal Natalia en su momento consideran y el Honorable Concejal Víctor se puede mirar o avanzar que ustedes determinen artículo por artículo o como ustedes consideren o si falta información, con gusto acá estamos para continuar porque de alguna otra forma para eso es que la Administración y en este caso la Secretaría de Hacienda y Planeación que me acompaña estamos aquí prestos con los grupos de trabajo.

Gracias señor Presidente y aquí continuamos atentos a lo que ustedes consideren, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

Concejal Ponente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PONENTE

Es que no entiendo, ya le contestaron a la Concejal Laura, ah bueno es que yo quiero escuchar la respuesta de la Concejal Laura. Gracias.

SEÑORA YAKLIN DARIDZA CHAPARRO SALINAS, SECRETARIA DE PLANEACIÓN

Frente a la solicitud de información de la Concejal Laura nos habla sobre la socialización de los resultados, digamos que en esta etapa se tienen varias actividades ella es la socialización en la fase post operativa, en esa fase post operativa lo que se habla es de una expedición y publicación del acto administrativo de cierre del proceso y puesta en vigencia a la información catastral, habla de una socialización de resultados de la formación o actualización catastral que se realizó mediante una mesa técnica con la Administración Municipal y de la cual contamos con actas.

Se habla de una tercera actividad que es la entrega al municipio de Chía de la base catastral actualizada en sus componentes físico, jurídico y económico y finalmente habla de los componentes transversales que es lo que siempre hemos venido hablando y socializando acá que estos componentes fueron las interlocuciones que se realizaron inicialmente de la apertura y de todos los procesos que llevó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Adicionalmente digamos que en la norma y en el proceso menciona que toda la información catastral está a disposición de los usuarios de la información y que en caso de ser requerida se puede solicitar directamente al Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Ese es el proceso de socialización de cierre de la etapa post operativa.

Gracias.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA, PRESIDENTE

Honorables Concejales declaramos un receso señora secretaria por favor.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Se declara el receso señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Levantamos el receso.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

Levantado el receso señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Honorables Concejales tienen el uso de la palabra, Concejal Felipe.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

Presidente teniendo en cuenta todas las dudas y todo lo que las inquietudes que han planteado los concejales me permito elevar a proposición el aplazamiento para tener al menos un poco más de tiempo para estudiar este Proyecto de Acuerdo.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo una proposición presentada por el Honorable Concejal Felipe Galvis en el sentido de aplazar el estudio del Proyecto de Acuerdo No. 04 por favor señora secretaria tomamos votación por aprobación o negación de esta proposición.

SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO

Presidente me permito sustentar el voto, esto teniendo en cuenta que no sabía que el Concejal Felipe iba a solicitar el aplazamiento, primero solicitarle al doctor Óscar que ojalá esta noche quede radicado el nuevo impacto fiscal y a usted Presidente que por favor me responda si va a emitir esta certificación para poderla unir al Proyecto de Acuerdo respecto a que el doctor Juan Sebastián si es el asesor jurídico de la plenaria, es esa certificación para poderla agregar. Gracias Presidente. Mi voto es positivo.

IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo, señor Presidente, que hay 14 votos positivos por la proposición presentada.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aplazado el estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 04 de 2025.

Siguiente punto.

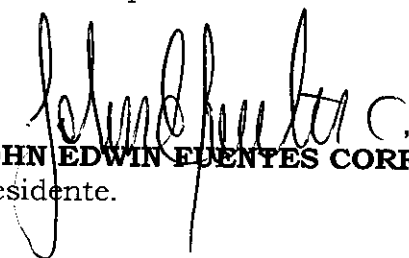
SEÑORA YIZZA YOLANDA OBREGÓN TRIVIÑO, SECRETARIA GENERAL (E)

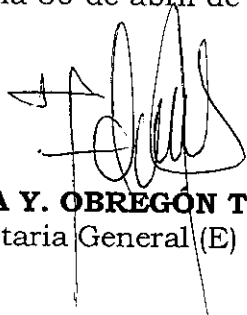
El orden del día ha sido agotado señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE



De esta manera damos por finalizada la Sesión del día de hoy 29 de abril de 2025, siendo las 9:53 p.m., citamos para el día de mañana 30 de abril de 2025 a partir de las 4:30 p.m.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente.


YIZZA Y. OBREGÓN TRIVIÑO
Secretaria General (E)

Elaboró: Oscar Eduardo Vanegas Soto, Vidiana Paniagua, Eslendy Gualtero, Luisa Fernanda Lancheros Lara, Diana Cristina Romero Rincón.
Revisó: Oscar Eduardo Vanegas Soto, Vidiana Paniagua, Eslendy Gualtero, Luisa Fernanda Lancheros Lara, Diana Cristina Romero Rincón, Secretario; Yizza Yolanda Obregón Triviño, Secretaria General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.

Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.

El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.

